



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 12

**Betriebsveräußerung, Betriebsaufgabe,
Betriebsverpachtung, Betriebsaufspaltung
(Vertiefung)**

58

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BETRIEBSVERÄUßERUNG IM GANZEN	2
1.	Gesamter Mitunternehmeranteil	2
1.1	Begriff/Umfang	2
1.2	Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Personengesellschaft	2
1.3	Veräußerung von Teilen eines Mitunternehmeranteils	3
1.4	Ermittlung des Veräußerungsgewinns	3
1.4.1	Veräußerungspreis	3
1.4.2	Buchwert des Mitunternehmeranteils	3
2.	Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG	3
2.1	Betriebsveräußerung/gleichzeitige Veräußerung eines Mitunternehmeranteils	4
2.2	Verwirklichung des Aufgabegewinns in verschiedenen Veranlagungszeiträumen	4
2.2.1	Verteilung des Freibetrags auf zwei Veranlagungszeiträume	4
2.2.2	Gesamtverlust	5
2.3	Teile des Veräußerungsgewinns bleiben „außer Ansatz“	5
II.	BETRIEBSAUFGABE IM GANZEN	6
1.	Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils	6
2.	Überführung von Sonderbetriebsvermögen in einen anderen Betrieb	6
3.	Rückbehalt von Sonderbetriebsvermögen	7
4.	Realteilung i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 2-4 EStG	7
III.	VERPACHTUNG VON BETRIEBEN	11
1.	Substanzerhaltungsklausel	11
1.1	Allgemeines	11
1.2	Sachbehandlung	11
1.2.1	Der Verpächter hat Betriebsfortführung gewählt	11
1.2.2	Der Verpächter hat die Betriebsaufgabe erklärt	12
2.	Einzelheiten zum Verpächterwahlrecht bei Personengesellschaften	12
2.1	Gewerblich geprägte Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG)	12
2.2	Ausscheiden eines verpachtenden Mitunternehmers	12
2.3	Betriebsaufspaltung	12
2.4	Gesellschafterwechsel	13
2.5	Gesellschafterbeitritt	13
IV.	BETRIEBSAUFSPALTUNG	13
1.	Personelle Verflechtung	13
1.1	Beteiligungside ntität	13
1.2	Beherrschungside ntität	14



1.2.1	Beteiligung derselben Personen an Besitz- und Betriebsunternehmen	14
1.2.2	Stimmrechtsausschluss	17
1.3	Mittelbare Beteiligung	17
1.4	Zusammenrechnung von Ehegattenanteilen	18
1.4.1	Beteiligung beider Ehegatten	18
1.4.2	Fehlende Beteiligung beider Ehegatten	18
1.4.3	Unzulässige Zusammenrechnung	19
1.5	Zusammenrechnung der Anteile von Eltern und minderjährigen Kindern	19
2.	ffMitunternehmerische Betriebsaufspaltung	19
2.1	Unmittelbare Leistung des Gesellschafters	20
2.2	Mittelbare Leistung des Gesellschafters	20
2.3	Gewerblich tätige oder gewerblich geprägte Schwester-Personengesellschaft	20
2.4	Vermögensverwaltende Personengesellschaft als Besitzunternehmen	21
2.5	Ertragsteuerliche Folgen	22
3.	Rechtsfolgen der Betriebsaufspaltung	22
3.1	Gewinnermittlung beim Besitzunternehmen	22
3.2	Pächterneuerungsansprüche, -verpflichtungen	23
3.3	Warenrückgabeforderung, Sachwertdarlehen	23
V.	SONDERTHEMEN	24
1.	Unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils	24
2.	Teilentgeltliche Übertragung (Gemischte Schenkung)	25
2.1	Veräußerer	25
2.2	Erwerber	26
3.	Besonderheiten der § 6b EStG-Rücklage	27
3.1	Allgemeines	27
3.2	Auflösung einer bestehenden § 6b EStG-Rücklage	28
3.3	Fortführung einer bestehenden § 6b EStG-Rücklage	29
3.4	Neubildung einer § 6b EStG-Rücklage aus dem Veräußerungsgewinn	30
4.	Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter; Einkünfte nach Veräußerung/Aufgabe	31
4.1	Übersicht	31
4.2	Zwangsrestbetriebsvermögen	31
4.3	Neutrales Vermögen	31
4.4	Verbindlichkeiten	32
VI.	ÜBUNGSFÄLLE	33
1.	Übungsfall 1	33
2.	Übungsfall 2	38



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 12 – Überblick – v13907



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Voraussetzungen und die steuerlichen Folgen von Betriebsveräußerungen, Betriebsaufgaben, Betriebsverpachtungen und Betriebsaufspaltungen vertieft.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- *die Veräußerung eines gesamten Mitunternehmeranteils steuerlich beurteilen,*
- *die Höhe des Freibetrags bei einer Verwirklichung des Aufgabegewinns in mehreren Jahren berechnen,*
- *die Überführung und den Zurückbehalt von Sonderbetriebsvermögen im Rahmen einer Betriebsaufgabe beurteilen,*
- *die Voraussetzungen einer Substanzerhaltungsklausel benennen und die steuerlichen Auswirkungen eines Gesellschafterwechsel im Rahmen einer Betriebsverpachtung beschreiben,*
- *die Bedeutung einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung umfassend darstellen und*
- *die steuerlichen Konsequenzen bei Vorhandensein einer § 6b-Rücklage und dem Zurückbehalt von Wirtschaftsgütern ziehen.*



PRÜFUNGSTIPP

Die Themen dieses Lehrbriefes waren Gegenstand folgender Prüfungsklausuren:

- *Betriebsveräußerung (2021)*
- *Betriebsaufgabe (2018, 2015)*
- *Betriebsaufspaltung: Begründung (2022, 2020, 2019)*
- *Betriebsaufspaltung: lfd. Gewinnermittlung (2024, 2022, 2020, 2019)*
- *Betriebsaufspaltung: Beendigung (2024)*



I. BETRIEBSVERÄUßERUNG IM GANZEN

1. Gesamter Mitunternehmeranteil



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerung eines Mitunternehmeranteils – v10545

1.1 Begriff/Umfang

§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG findet Anwendung, wenn der veräußernde Gesellschafter **Mitunternehmer i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG** ist. Das setzt voraus, dass die Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) ein gewerbliches Unternehmen i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. Abs. 2 EStG betreibt oder ihre Tätigkeit als Gewerbebetrieb gilt („gewerblich geprägte Personengesellschaft“ i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG).

Kein Mitunternehmeranteil i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist gegeben, wenn die Gesellschaft nur vermögensverwaltend tätig ist (z. B. „Immobilien-KG“ = Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). Der Verkauf des Anteils ist in diesen Fällen nicht nach § 16 EStG einkommensteuerpflichtig. Zum Mitunternehmeranteil i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehören neben dem Anteil am Gesamthandsvermögen auch die Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens (H 16 Abs. 4 EStH „Sonder-BV“).



HINWEIS

Entsprechendes gilt für eine „Personengesellschaft“, die nur Land- und Forstwirtschaft betreibt (§ 13 Abs. 7 EStG i. V. m. § 14 Satz 1 EStG) bzw. selbständige Arbeit (z. B. Steuerberatersozietät) ausübt (§ 18 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 EStG).

Wird der gesamte Mitunternehmeranteil an einer freiberuflich tätigen Personengesellschaft veräußert, liegt eine nach § 18 Abs. 3 EStG begünstigte Anteilsveräußerung nur dann vor, wenn die Tätigkeit im bisherigen Wirkungskreis für eine gewisse Zeit eingestellt wird (H 18.3 EStH „Veräußerung/Mitunternehmeranteil“).

1.2 Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Personengesellschaft

§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfasst das **Ausscheiden** eines Gesellschafters aus einer Personengesellschaft

- durch Übertragung seines **gesamten** Anteils auf einen neu eintretenden Gesellschafter (Gesellschafterwechsel),
- durch Übertragung seines **gesamten** Anteils auf einen der bisherigen Mitgesellschafter oder
- unter Fortbestand der Gesellschaft unter den bisherigen Mitgesellschaftern (anteilige „Anwachsung“ i. S. d. § 712 BGB).

Gehören zum veräußerten Gesellschaftsanteil wesentliche Betriebsgrundlagen in Form von **WG des Sonderbetriebsvermögens** (z. B. ein an die Gesellschaft vermietetes Grundstück) und werden diese gleichzeitig an den Erwerber übertragen, so ist dies – **insgesamt** – die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils; vgl. H 16 Abs. 4 EStH „Sonder-BV“.

Werden WG des Sonderbetriebsvermögens, die wesentliche Betriebsgrundlagen darstellen, in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Anteilsveräußerung **zu Buchwerten in ein anderes BV** überführt (§ 6 Abs. 5 Satz 2 EStG oder § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG), so liegt keine begünstigte Veräußerung (Aufgabe) des ganzen Mitunternehmeranteils vor (H 16 Abs. 4 EStH „Sonder-BV“).

1.3 Veräußerung von Teilen eines Mitunternehmeranteils

Veräußert ein Mitunternehmer nur Teile seines Mitunternehmeranteils, ist der Tatbestand des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht erfüllt (§ 16 Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Gewinne sind vielmehr lfd. Gewinne i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (§ 16 Abs. 1 Satz 2 EStG). Die laufenden Gewinne unterliegen auch der GewSt (z. B. R 7.1 Abs. 3 Satz 6 GewStR).

► Beispiel:

*A und B sind je zur Hälfte an einer OHG beteiligt. Am 1.7.06 veräußert A **die Hälfte seines Anteils** an B (A danach zu 25 %, B zu 75 % beteiligt).*

Für A liegt kein Fall des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor (§ 16 Abs. 1 Satz 2 EStG).

Veräußert ein Freiberufler einen „Teil“ seines Mitunternehmeranteils an einer freiberuflich tätigen Personengesellschaft, liegen ebenfalls keine begünstigten Einkünfte vor (§ 18 Abs. 3 Satz 2 EStG).

1.4 Ermittlung des Veräußerungsgewinns

1.4.1 Veräußerungspreis

Zum Veräußerungspreis gehören auch

- eine Abfindung wegen „**Lästigkeit**“
- der Veräußerungspreis für Wirtschaftsgüter des **Sonderbetriebsvermögens** (Sonder-BV), die an den (die) Erwerber des Gesellschaftsanteils oder gleichzeitig an einen Dritten veräußert werden.

Werden WG des Sonder-BV nicht mitveräußert, so werden sie Privatvermögen, auch wenn sie weiterhin der Gesellschaft zur Nutzung überlassen sind. Dann erhöht der gemeine Wert (analog § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG) dieser WG den VPr.

1.4.2 Buchwert des Mitunternehmeranteils

Der **Buchwert** des veräußerten Mitunternehmeranteils ist nach den allgemeinen bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen auf den Zeitpunkt der Veräußerung zu ermitteln. Maßgebend ist der in der Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft ausgewiesene anteilige Buchwert. Er setzt sich zusammen aus den Buchwerten in der Handelsbilanz (Kapitalkonto), in einer Ergänzungsbilanz des Veräußers und in einer Sonderbilanz für (aktive und passive) Wirtschaftsgüter des Sonder-BV.

2. Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Freibetrag § 16 Abs. 4 EStG – v10546



2.1 Betriebsveräußerung/gleichzeitige Veräußerung eines Mitunternehmeranteils

Wird bei der Veräußerung oder Aufgabe eines Betriebs (z. B. Einzelunternehmen) gleichzeitig ein Mitunternehmeranteil veräußert, der in der Bilanz des Einzelunternehmens als Betriebsvermögen ausgewiesen war, so handelt es sich hierbei um **zwei verschiedene Veräußerungsvorgänge** (R 16 Abs. 13 Satz 6 EStR).

Denn die Beteiligung an einer Personengesellschaft ist in der StB kein eigenständiges WG. Vielmehr hält der Beteiligte jeweils einen Anteil an den einzelnen WG der Personengesellschaft; sein steuerliches Kapitalkonto bringt dies wertmäßig zum Ausdruck. Im Einzelunternehmen bilanziert er daher nur das Spiegelbild seines steuerlichen Kapitalkontos bei der Personengesellschaft. Veräußerungsgewinne/-verluste aus der Beteiligung werden est-lich dem Gesellschafter unmittelbar zugerechnet (und verfahrensrechtlich für die Personengesellschaft nach § 180 AO gesondert festgestellt).

► **Beispiel:**

A ist Einzelunternehmer und zugleich an der X-OHG zu 50 % beteiligt. Der Gesellschaftsanteil gehört zum BV des Einzelunternehmens. Am 31.12.01 veräußert der zu diesem Zeitpunkt 70-jährige A sowohl sein Einzelunternehmen als auch seine Beteiligung an der OHG. Der aufgrund der Veräußerung des Einzelunternehmens erzielte Gewinn beträgt (ohne OHG-Anteil) 170.000 €, während sich im Zusammenhang mit der Veräußerung des OHG-Anteils ein Veräußerungsgewinn von 60.000 € ergibt; bei Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs hätte die OHG einen Veräußerungsgewinn von 120.000 € erzielt.

► **Lösung:**

*Ein Freibetrag kann nur einmal beansprucht werden – wahlweise (auf Antrag! § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG) entweder für die Veräußerung des Gewerbebetriebs oder des Mitunternehmeranteils (R 16 Abs. 13 Satz 7 EStR). Dabei kann auch bei der Veräußerung des Mitunternehmeranteils der **volle Freibetrag** in Anspruch genommen werden.*

a) **Veräußerung Einzelunternehmen**, § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG

Freibetrag 45.000 €, Kürzung um 34.000 € (170.000 € - 136.000 €)

→ verbleibender Freibetrag 11.000 €; § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG

oder

b) **Veräußerung gesamter Mitunternehmeranteil**, § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG

Freibetrag 45.000 €, keine Kürzung; § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG

A wird daher den höheren Freibetrag für die Veräußerung des gesamten Mitunternehmeranteils wählen.

2.2 Verwirklichung des Aufgabegewinns in verschiedenen Veranlagungszeiträumen

2.2.1 Verteilung des Freibetrags auf zwei Veranlagungszeiträume

Wird im Rahmen eines einheitlichen Vorgangs ein Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen in 01 und der restliche Teil in 02 veräußert, fällt – sofern die Tatbestandsvoraussetzungen des § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG gegeben sind – insgesamt nur ein Freibetrag von 45.000 € an. Dieser ist auf die beiden VZ aufzuteilen.

Der Freibetrag ist nach dem Verhältnis der in den einzelnen VZ verwirklichten Teile des Gesamtgewinns aufzuteilen (H 16 Abs. 13 EStH „Freibetrag“; BMF-Schreiben v. 20.12.2005, BStBl 2006 I, S. 7, Tz. I, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 16/2).

► **Beispiel:**

Der 60 Jahre alte A gibt seinen Gewerbebetrieb in der Weise auf, dass er einen Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen in 01 an B und den restlichen Teil in 02 an C veräußert. Der in 01 erzielte Aufgabegewinn beträgt 90.000 €, während der in 02 erzielte Aufgabegewinn 70.000 € ausmacht (Gesamtgewinn: 160.000 €).

► **Lösung:**

FB gesamt, § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG:	45.000 €
Höchstbetrag	136.000 €
VG gesamt	<u>160.000 €</u> <i>./. 24.000 €</i>
zu gewährender FB	<u>21.000 €</u>
in 01: anteiliger FB i. H. v. $\frac{9}{16}$ v. 21.000 € = 11.813 €	
→ stpfl. VG (90.000 € - 11.813 €)	78.187 €
in 02: anteiliger FB i. H. v. $\frac{7}{16}$ v. 21.000 € = 9.187 €	
→ stpfl. VG (70.000 € - 9.187 €)	60.813 €

2.2.2 Gesamtverlust

Entsteht im ersten VZ ein Gewinn und im zweiten VZ ein höherer Verlust oder umgekehrt, so dass insgesamt kein Aufgabegewinn entsteht, kann kein Freibetrag gewährt werden, weil insgesamt kein Gewinn entstanden ist (vorläufige Veranlagung und Saldierung, ggf. rückwirkende Berichtigung nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO).

► **Beispiel:**

A erzielt im ersten Jahr einen Aufgabegewinn von 50.000 € und im zweiten Jahr einen Aufgabeverlust von 70.000 €.

► **Lösung:**

Da sich insgesamt ein Aufgabeverlust ergibt, kann kein Freibetrag gewährt werden. Die Tarifiermäßigung nach § 34 EStG kommt für den im ersten Jahr erzielten Aufgabegewinn (50.000 €) nicht in Betracht.

2.3 Teile des Veräußerungsgewinns bleiben „außer Ansatz“

Bleiben bei der Veräußerung/Aufgabe eines Betriebs Teile des VG z. B. wegen

- § 13 Abs. 5 EStG, § 15 Abs. 1 Satz 3 EStG, § 18 Abs. 4 Satz 1 EStG („steuerfreier“ Entnahmegewinn für Grund und Boden zur Errichtung eigengenutzter Wohnungen)
- § 16 Abs. 2 Satz 3 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG („Umqualifizierung“ von VG in laufende Gewinne)

„außer Ansatz“, so ist nur der stpfl. bzw. begünstigte Teil des Gewinns für den Ansatz des Freibetrags maßgebend (R 16 Abs. 13 Satz 9 EStR).

Enthält der Veräußerungsgewinn auch Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG, § 3c Abs. 2 EStG) zu 40 % steuerfrei sind, ist der steuerfreie Teil bei der Ermittlung des Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG ebenfalls nicht zu berücksichtigen (R 16 Abs. 13 Satz 10 EStR).

Anders, wenn für einen Teil des VG eine Rücklage nach § 6b EStG gebildet wird. Hier ist der „ungekürzte“ Gewinn zugrunde zu legen (Schmidt/Wacker, § 16 EStG, Rn. 587).

► **Beispiel:**

Der Einzelunternehmer C (60 Jahre) veräußert seinen Betrieb in 01 an die CDE-OHG (Beteiligung C 33 $\frac{1}{3}$ %). Der Buchwert des Betriebs (Kapitalkonto) beträgt im Zeitpunkt der Veräußerung 300.000 €, der Veräußerungspreis 570.000 €, Veräußerungskosten sind keine entstanden.



► **Lösung:**

VG „brutto“ (VPr 570.000 ./. BW 300.000 =)	270.000.€		
./. Beteiligung C an Erwerber-OHG = $\frac{1}{3}$ = „lfd. Gewinn“	<u>./. 90.000 €</u>		
maßgebender VG „brutto“			<u>180.000 €</u>
FB § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG – voller Ansatz!	45.000 €		
Höchstbetrag	136.000 €		
„verbleibender“ VG	<u>180.000 €</u>	<u>./. 44.000 €</u>	<u>./. 1.000 €</u>
Stpfl. VG, begünstigt n. § 34 EStG			<u>179.000 €</u>

Wegen der Aufteilung eines Freibetrags gem. § 16 Abs. 4 EStG in Fällen des Teileinkünfteverfahrens vgl. H 16 Abs. 13 EStH „Teileinkünfteverfahren“ mit Beispiel.

II. BETRIEBSAUFGABE IM GANZEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsaufgabe im Ganzen – Besonderheiten – v10547

1. Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils

Überträgt ein Stpfl. seinen Mitunternehmeranteil unentgeltlich, ohne dass der Erwerber steuerlich Mitunternehmer wird, so entsteht in der Person des unentgeltlich Übertragenden ein Aufgabegewinn gem. § 16 Abs. 3 EStG (H 16 Abs. 6 EStH „unentgeltliche Übertragung ...“).

► **Beispiel:**

Vater (V) schenkt am 28.10.04 seiner Tochter (T) seine Kommanditbeteiligung an der W-KG. Zum Zeitpunkt der Schenkung steht bereits fest, dass

- der Kommanditanteil zu einem festen Preis durch X übernommen wird,
- für 04 kein laufender Gewinn in der KG anfallen wird.

Am 13.11.04 übertrug T den Anteil zum vereinbarten „festen“ Preis an X.

► **Lösung:**

T ist nicht Mitunternehmerin der W-KG geworden, da sie weder Mitunternehmerinitiative (von vornherein kurz befristete Gesellschafterstellung) entfalten konnte noch Mitunternehmerrisiko (keine Wertveränderung der übernommenen Beteiligung) trug. Eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG ist mangels Mitunternehmerschaft von T somit nicht möglich – der KG-Anteil wird bei T Privatvermögen.

Damit ist bei V ein **Aufgabegewinn** nach § 16 Abs. 3 EStG zu erfassen.

2. Überführung von Sonderbetriebsvermögen in einen anderen Betrieb

Wird bei der Aufgabe einer Mitunternehmerschaft ein Wirtschaftsgut des Sonderbetriebsvermögens, das eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, zum Buchwert in ein anderes BV/Sonderbetriebsvermögen des Stpfl. überführt (§ 6 Abs. 5 Satz 2 EStG), liegt insgesamt keine begünstigte Aufgabe des Mitunternehmeranteils vor (H 16 Abs. 4 EStH „Sonderbetriebsvermögen“). Nach BMF-Schreiben v. 8.12.2011, BStBl 2011 I S. 1279, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/15, Rz. 1, handelt es sich um eine Entnahme im abgebenden Sonderbetriebsvermögen und um eine Einlage im aufnehmenden BV/Sonderbetriebsvermögen. Diese werden gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 bzw. 3 EStG mit dem Buchwert angesetzt.

3. Rückbehalt von Sonderbetriebsvermögen

Wird anlässlich der unentgeltlichen Übertragung eines Gesellschaftsanteils an einer gewerblichen Personenhandelsgesellschaft (z. B. vom Vater auf den Sohn) ein WG des Sonderbetriebsvermögens, das für die Personengesellschaft eine wesentliche Betriebsgrundlage bildet, zurückbehalten und in das Privatvermögen des Übertragenden überführt und wird dadurch der Betrieb zerschlagen, liegt insgesamt eine (tarifbegünstigte) **Aufgabe eines Mitunternehmeranteils** vor (BMF-Schreiben v. 20.11.2019, BStBl 2019 I S. 1291, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18, (kurz: BMF 1 § 6/18), Rz. 9). Wird hingegen zeitlich vor der unentgeltlichen Übertragung eines Anteils an einem Mitunternehmeranteil Sonderbetriebsvermögen ins Privatvermögen entnommen, das eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, und wird dadurch der Betrieb nicht zerschlagen, erfolgt die Übertragung des MU-anteils zum Buchwert nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG (BMF 1 § 6/18, Rz. 13). Die Entnahme des Sonderbetriebsvermögens erfolgt nach allgemeinen Grundsätzen zum Teilwert, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

4. Realteilung i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 2–4 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsaufgabe im Ganzen – Realteilung – v10548

Eine BW-Fortführung aufgrund einer Realteilung i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 2, 3 EStG liegt vor, soweit Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelne WG in das jeweilige BV des einzelnen Mitunternehmers übertragen werden und die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist.

Eine 100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft stellt hierbei einen Teilbetrieb dar (Fiktion des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG). Ein Teil eines Mitunternehmeranteils gilt ebenfalls als Mitunternehmeranteil. Gehören zu einem Nachlassvermögen mehrere Gewerbebetriebe, stellen diese für Zwecke der ertragsteuerlichen Beurteilung der Erbauseinandersetzung Teilbetriebe im Rahmen der Realteilung dar, vgl. BMF v. 19.12.2018 („Realteilungserlass“), BStBl. I 2019 S. 6, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 16/3 (kurz: BMF 1 § 16/3), Rz. 5.

► Beispiel:

A u. B sind zu je 1/2 Miterben eines Nachlasses mit zwei Gewerbebetrieben (VW je 1 Mio. €; Buchwert GewB 1: 200.000 €, GewB 2: 150.000 €). Im Rahmen der Auseinandersetzung erhält A den GewB 1, B den GewB 2. Ausgleichszahlungen werden nicht geleistet.

► Lösung:

Die Erbauseinandersetzung stellt eine Realteilung i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG dar, da die beiden Gewerbebetriebe für diesen Zweck als Teilbetriebe eines einzigen Gewerbebetriebs der Mitunternehmerschaft/Erbgemeinschaft angesehen werden (BMF 1 § 16/3 Rz. 5). A und B haben jeweils zwingend die BW fortzuführen.

In Fällen der Teilung eines einheitlichen steuerlichen BV müssen die einzelnen WG des übernommenen BV in ein BV des übernehmenden Realteilers übertragen werden. Ausreichend ist hierfür, dass mit dem BV ein neuer Betrieb entsteht/gegründet wird bzw. dass die WG in ein Sonder-BV bei einer anderen Mitunternehmerschaft übertragen werden. Die Übertragung in das Gesamthandsvermögen einer anderen Mitunternehmerschaft, an der der Realteiler ebenfalls beteiligt ist, unterfällt jedoch nicht § 16 Abs. 3 Satz 2 ff. EStG (BMF 1 § 16/3 Rz. 12).

Die Kapitalkonten sind den Summen der Buchwerte der übernommenen WG durch Auf- oder Abstocken anzugleichen („Kapitalkontenanpassungsmethode“; BMF 1 § 16/3 Rz. 22). Diese Anpassung ist erfolgsneutral.



► **Beispiel:**

C und D sind Miterben zu je ½. Der Nachlass umfasst eine Autoreparaturwerkstatt und eine Tankstelle (2 Teilbetriebe), die bisher als einheitlicher Gewerbebetrieb geführt wurden. Im Rahmen der Auseinandersetzung erhält C die Autoreparaturwerkstatt und D die Tankstelle; Ausgleichszahlungen werden wegen der Gleichwertigkeit (Verkehrswert jeweils 300.000 €) nicht geleistet.

Schlussbilanz Erbengemeinschaft (zusammengefasst)

Reparaturwerkstatt	120.000 €	Kapital C	150.000 €
Tankstelle	180.000 €	Kapital D	150.000 €
	<u>300.000 €</u>		<u>300.000 €</u>

► **Lösung:**

Da C und D im Rahmen der Realteilung jeweils Teilbetriebe erhalten, haben sie zwingend die Buchwerte fortzuführen (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG). Die Kapitalkonten von C und D sind den Summen der Buchwerte der übernommenen WG durch Auf- oder Abstocken anzugleichen.

Schlussbilanz (Erbengemeinschaft, zusammengefasst)

Reparaturwerkstatt	120.000 €	Kapital C	150.000 €	
Tankstelle	180.000 €	- Abstockung	- 30.000 €	120.000 €
		Kapital D	150.000 €	
		+ Aufstockung	+ 30.000 €	180.000 €
	<u>300.000 €</u>			<u>300.000 €</u>

Eröffnungsbilanz Einzelunternehmen C:

Eröffnungsbilanz Einzelunternehmen C

Rep.-Werkstatt	120.000 €	Kap. C	120.000 €
	<u>120.000 €</u>		<u>120.000 €</u>

Eröffnungsbilanz Einzelunternehmen D:

Eröffnungsbilanz Einzelunternehmen D

Tankstelle	180.000 €	Kap. D	180.000 €
	<u>180.000 €</u>		<u>180.000 €</u>

Nach dieser Realteilung verteilen sich die insgesamt vorhandenen stillen Reserven von (600.000 € ./ 300.000 € =) 300.000 €, die ursprünglich C u. D je zur Hälfte gehörten, auf C mit 180.000 € und auf D mit 120.000 €.

Somit sind stille Reserven i. H. v. 30.000 € – zulässigerweise – von D auf C übergegangen.

Einschränkungen des BW-Ansatzes:

- Ein Ansatz der Buchwerte ist nicht möglich, soweit die einzelnen WG unmittelbar oder mittelbar auf eine Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung übertragen werden (§ 16 Abs. 3 Satz 4 EStG, sog. „Körperschaftsklausel“; wg. der möglichen Nutzung des Teileinkünfteverfahrens). In diesen Fällen sind die gemeinen Werte der WG anzusetzen, soweit die WG nicht schon bisher unmittelbar oder mittelbar einer Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung zuzurechnen waren (BMF 1 § 16/3 Rz. 11).

Der durch den Ansatz des gemeinen Werts bei der übertragenden MU-schaft entstehende Gewinn ist nach dem allgemeinen GuV-Schlüssel zu verteilen (strittig: Schmidt/Wacker EStG, § 16 Rz. 555).

- Der Buchwertansatz bei der Übertragung einzelner WG nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG entfällt nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG rückwirkend, soweit GuB, Gebäude oder andere wesentliche Betriebsgrundlagen innerhalb von 3 Jahren nach der Abgabe der Steuerklärungen der MU-schaft für den VZ der Realteilung (= „Sperrfristregelung“) veräußert oder entnommen werden. Die Sperrfristregelung findet bei einer Übertragung von Teilbetrieben (gleichgestellt auch 100 %-Beteiligung an einer KapG) oder MU-Anteilen keine Anwendung.

Als Veräußerung gilt jede Übertragung gegen Gegenleistung; daher stellen auch eine Übertragung der WG i. R. einer Einbringung in eine KapG oder Mitunternehmerschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten (§§ 20, 24 UmwStG), eine Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten nach § 6 Abs. 5 EStG und ein Formwechsel (§ 25 UmwStG) eine Veräußerung der WG dar (BMF 1 § 16/3 Rz. 26).

Die übertragenen WG müssen nach funktionaler **oder** quantitativer Betrachtungsweise (H 16 Abs. 8 EStH „Begriff der ...“) Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen der früheren Mitunternehmerschaft gewesen sein.

Der Ansatz des gemeinen Werts nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG erfolgt durch personen- und objektendifferenzierende Betrachtungsweise (= Prüfung für jeden einzelnen Mitunternehmer und für jedes einzelne übertragene WG). Der durch den Ansatz des gemeinen Werts entstehende laufende, nicht begünstigte Gewinn ist, sofern WG des Gesamthandsvermögens übertragen wurden, nach dem allgemeinen GuV-Schlüssel zu verteilen, es sei denn, eine bereits bei der Realteilung getroffene Vereinbarung sieht eine andere Zurechnung vor.



HINWEIS

Bei einer Realteilung einer Mitunternehmerschaft ohne Spitzenausgleich entfällt bei Buchwertfortführung und fortgesetzter Einnahmen-Überschuss-Rechnung ein Wechsel der Gewinnermittlungsart (H 16 Abs. 2 EStH „Realteilung“).

► Beispiel:

An einem gewerblichen Nachlassbetrieb sind die Miterben Jakob Erb und Ferdinand Schleicher zu je 50 % als Mitunternehmer beteiligt. Zum 31.12.04 beschließen sie, die Erbengemeinschaft durch Teilung des Vermögens aufzulösen. Zum 31.12.04 hat die Erbengemeinschaft folgende Bilanz (zusammengefasst) erstellt:

31.12.04			
Teilbetrieb I	80.000 €	Kapital Erb	90.000 €
Teilbetrieb II	100.000 €	Kapital Schleicher	90.000 €
	<u>180.000 €</u>		<u>180.000 €</u>

Die Realteilung erfolgt in der Weise, dass

- Erb den Teilbetrieb I (gemeiner Wert 900.000 €) erhält und
- Schleicher den Teilbetrieb II (gemeiner Wert 1 Mio. €) übernimmt. Als Wertausgleich zahlt Schleicher an Erb eine Abfindung von 50.000 €.

Beide führen die übernommenen Teilbetriebe als eigene Gewerbebetriebe fort.



► **Lösung:**

Die Auflösung der Erbengemeinschaft durch Übertragung von Teilbetrieben stellt eine Realteilung der Mitunternehmerschaft dar. Da die Miterben jeweils Teilbetriebe übernehmen, sind grds. die Buchwerte fortzuführen (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG); allerdings führt die Ausgleichszahlung zu einer teilweisen Gewinnrealisierung und zusätzlichen Anschaffungskosten für den Teilbetrieb II (BMF 1 § 16/3 Rz. 17):

Schleicher war ursprünglich wertmäßig am Nachlass mit 950.000 € (= 900.000 € + 1 Mio. €, davon $\frac{1}{2}$) beteiligt („Erbquantum“). Er übernimmt daher den **Teilbetrieb II** im Wert von 1 Mio. €

- zu 950/1 Mio. = $\frac{19}{20}$ **unentgeltlich**. I. H. v. 95.000 € ist daher Buchwertfortführung zwingend (§ 16 Abs. 3 Satz 2 HS 2 EStG).
- zu $\frac{1}{20}$ **entgeltlich mit AK von 50.000 €**. Diese AK sind anteilig nach dem Verhältnis der Teil- bzw. Verkehrswerte auf die übernommenen WG zu verteilen.

Erb war wertmäßig am Nachlass ebenfalls mit 950.000 € beteiligt. Der ihm zugeteilte Teilbetrieb I im Wert von 900.000 € liegt innerhalb seiner Erbquote. Daher insgesamt unentgeltlicher Erwerb und Fortführung der Buchwerte von 80.000 € (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG).

Für den Verzicht auf „seinen“ Anteil am Teilbetrieb II (= $\frac{1}{20}$ nach Verrechnung mit Teilbetrieb I) erzielt er einen lfd. Gewinn von 45.000 € (= VPr 50.000 $\cdot$ anteiliger BW $\frac{1}{20}$ v. 100.000 € = 5.000 €).

Die Kapitalkonten sind, soweit möglich, erfolgsneutral den Buchwerten der übernommenen WG anzupassen (BMF 1 § 16/3 Rz. 22). Unter Berücksichtigung des Spitzenausgleichs ergibt sich folgende Schlussbilanz der Erbengemeinschaft:

Anteile		Schlussbilanz Erbengemeinschaft			
Erb	Schl.			31.12.04	
80´	–	Teilbetrieb I	80.000 €	Kap. Erb	90.000 €
5´	95´	Teilbetrieb II	100.000 €	Abstockung	$\cdot$ 5.000 € 85.000 €
				Kap. Schleicher	90.000 €
				Aufstockung	+ 5.000 € 95.000 €
85´	95´		180.000 €		180.000 €

Erb erzielt zum 31.12.04 einen Veräußerungsgewinn i. H. v. 45.000 €. Dieser VG ist nicht nach § 16 Abs. 4 EStG, § 34 EStG begünstigt (BMF 1 § 16/3 Rz. 17).

Eröffnungsbilanz Schleicher 1.1.05

Teilbetrieb II		Verbindl. an Erb	50.000 €
Lt. SB 31.12.04	95.000 €	Kapital SB 31.12.04	95.000 €
+ AK	50.000 €		
	145.000 €		145.000 €

Eröffnungsbilanz Erb 1.1.05

Teilbetrieb I		Kapital 31.12.04	85.000 €
Lt. SB 31.12.04	80.000 €	Abgang Verkauf	5.000 € 80.000 €
	80.000 €		80.000 €



HINWEIS

Zum Vorliegen einer „echten“ bzw. „unechten“ Realteilung siehe BMF 1 § 16/3 Tz. 1.

III. VERPACHTUNG VON BETRIEBEN

1. Substanzerhaltungsklausel

1.1 Allgemeines

Der Verpächter ist grundsätzlich verpflichtet, die Pachtsache während der Pachtzeit in einem zur vertraglichen Nutzung geeigneten Zustand zu erhalten (§ 586 Abs. 1 Satz 1 BGB). Da diese Regelung zur Disposition der Parteien steht, wird die Substanzerhaltungspflicht häufig auf den Pächter abgewälzt. Danach ist der Pächter verpflichtet, die gepachteten WG unter Berücksichtigung der technischen Neuerungen (Fortschritt) zu erhalten und unbrauchbar gewordene Gegenstände durch neue zu ersetzen.

1.2 Sachbehandlung

1.2.1 Der Verpächter hat Betriebsfortführung gewählt

1.2.1.1 Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich

Der **Verpächter** hat die Anlagegüter als Eigentümer weiterhin zu bilanzieren. Ihm steht die AfA für die bei Pachtbeginn übergebenen sowie für die vom Pächter ersatzbeschafften WG zu.

Weiter hat der Verpächter den **Anspruch auf Substanzerhaltung** zu jedem Bilanzstichtag zu bilanzieren. Die Höhe bestimmt sich nach den entsprechenden Wiederbeschaffungskosten (Wertigkeitsgrad zu beachten!) und der Abnutzung der WG während der Pachtzeit.



HINWEIS

Sofern der Pächter ebenfalls bilanziert, hat er eine entsprechende Pachterneuerungsrückstellung zu bilden.

► Beispiel:

Im Rahmen einer Betriebsverpachtung im Ganzen wird dem Pächter auch ab dem 1.1.06 eine Maschine mit Anschaffungskosten i. H. v. 48.000 € verpachtet, die eine Nutzungsdauer von 8 Jahren hat. Die Wiederbeschaffungskosten betragen am 31.1.06 50.000 €. Die lineare Abschreibung soll zur Anwendung kommen.

► Lösung:

Zum Bilanzstichtag 31.12.06 ist $\frac{1}{8}$ der Nutzungsdauer abgelaufen und damit beim Verpächter im Jahr 06 eine Abschreibung i. H. v. 6.000 € zu berücksichtigen. Zudem hat er den Anspruch auf Substanzerhaltung gewinnerhöhend zu erfassen. Der Anspruch beträgt bei einer Restlaufzeit von noch 7 Jahren 4.294 € ($50.000 € \times \frac{1}{8} \times 0,687$ (BMF vom 10.10.2010, BStBl. 2010 I S. 810, in Beck'sche Steuererlasse 200 § 12/1 (kurz: BMF 200 § 12/1), Tabelle 1)).

Ebenso hat der Pächter $\frac{1}{8}$ der Wiederbeschaffungskosten als Pachterneuerungsrückstellung gewinnmindernd zu erfassen. Folglich ergibt sich bei ihm eine Rückstellung i. H. v. 4.294 € ($50.000 € \times \frac{1}{8} \times 0,687$ (BMF 200 § 12/1, Tabelle 1)).

1.2.1.2 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG

Beim **Verpächter** sind die Anschaffungs-(Herstellungs-)Kosten eines durch den Pächter ersatzbeschafften Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Anschaffung (Herstellung) in voller Höhe Betriebseinnahmen. Gleichzeitig schreibt der Verpächter von diesen Anschaffungskosten (Herstellungskosten) nach § 7 EStG ab. Sollte der Verpächter bei Pachtende dem Pächter einen Wertausgleichsbetrag zahlen, so stellt diese Leistung eine Betriebsausgabe dar.



HINWEIS

Wenn der Pächter den Gewinn ebenfalls nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, stellen die Anschaffungskosten (Herstellungskosten) der ersatzbeschafften Sache für ihn in vollem Umfang Betriebsausgaben dar. Falls der Verpächter bei Pachtende einen Wertausgleichsbetrag zahlt, ist dieser als Betriebseinnahme zu erfassen.

1.2.2 Der Verpächter hat die Betriebsaufgabe erklärt

Beim **Verpächter** sind die Anschaffungs-(Herstellungs-)Kosten des Ersatz-WG in voller Höhe Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Die AfA aus diesen Anschaffungs-(Herstellungs-)Kosten stellen Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung dar (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG); ebenso eine etwaige Wertausgleichszahlung.



HINWEIS

Beim Pächter bleibt es bei den o. g. aufgeführten Auswirkungen. Die Betriebsaufgabe des Verpächters hat keine Auswirkungen auf die steuerliche Erfassung beim Pächter.

2. Einzelheiten zum Verpächterwahlrecht bei Personengesellschaften

2.1 Gewerblich geprägte Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG)

Verpachtet eine solche Gesellschaft ihren Betrieb, steht ihr das Verpächterwahlrecht nicht zu, denn sie erzielt stets Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Entfallen jedoch während der Pachtzeit die Voraussetzungen der gewerblichen Prägung, z. B. durch Eintritt einer natürlichen Person als Komplementärin neben der Komplementär-GmbH, so lebt das Wahlrecht wieder auf → d. h. Betriebsfortführung, solange die Betriebsaufgabe nicht gemeinsam ausdrücklich erklärt wird.

2.2 Ausscheiden eines verpachtenden Mitunternehmers

Verpachtet der Gesellschafter einer gewerblich tätigen oder geprägten Personengesellschaft sein bisheriges Einzelunternehmen an diese Mitunternehmerschaft, gilt Folgendes:

Solange der verpachtende Gesellschafter der Mitunternehmerschaft angehört, steht ihm wegen Vorrang des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (Sonder-BV) das Verpachtungswahlrecht nicht zu.

Scheidet der Verpächter später aus der Mitunternehmerschaft aus, lebt für ihn das Verpächterwahlrecht wieder auf.

2.3 Betriebsaufspaltung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsverpachtung Betriebsaufspaltung und verdeckte Betriebsverpachtung – v10600

Sind bei einer Betriebsverpachtung im Ganzen zunächst auch die Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung erfüllt, so **entfällt** während dieser Zeit die angesprochene **Wahlmöglichkeit** des Verpächters, weil nach den Regeln der vorrangigen Betriebsaufspaltung der Verpächter gewerblich tätig ist.

Endet die **Betriebsaufspaltung**, weil z. B. die personelle Verflechtung weggefallen ist, hat der Verpächter bei Gesamtbetriebsverpachtung das genannte Wahlrecht.

2.4 Gesellschafterwechsel

Bei Personengesellschaften darf ein bestehendes Verpächterwahlrecht auch in den Fällen des **Gesellschafterwechsels** weiter ausgeübt werden.

Veräußern aber alle bisherigen Mitunternehmer ihre Beteiligung innerhalb eines kurzen Zeitraumes vollständig, so dass es zu einem gänzlichen Austausch der Gesellschafter kommt, ist das Verpächterwahlrecht nicht gegeben.

▶ **Beispiel:**

Eine nicht gewerblich geprägte Personengesellschaft verpachtet ihren Gewerbebetrieb. Die Betriebsaufgabe wird nicht erklärt. Später verkauft ein Mitunternehmer seinen Anteil an einen Dritten.

▶ **Lösung:**

Die mit dem neuen Gesellschafter fortbestehende Mitunternehmerschaft kann das Verpächterwahlrecht weiterhin ausüben.

2.5 Gesellschafterbeitritt

Beim **Gesellschafterbeitritt** spielt die besondere Sicht des Umwandlungssteuerrechts, wonach die bisherigen Mitunternehmeranteile in eine „neue“, durch den hinzutretenden Gesellschafter vergrößerte Personengesellschaft eingebracht werden, für das Verpächterwahlrecht keine Rolle.

▶ **Beispiel:**

In eine Personengesellschaft tritt nach Beginn der Verpachtung ein neuer Gesellschafter ein.

▶ **Lösung:**

Auch in diesem Fall darf die Mitunternehmerschaft das genannte Wahlrecht weiter ausüben. Solange also die Betriebsaufgabe nicht gemeinsam erklärt wird, erzielt die „neue“ Personengesellschaft gewerbliche Einkünfte und die verpachteten WG bleiben BV.

IV. BETRIEBSAUFSPALTUNG

1. Personelle Verflechtung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Personelle Verflechtung – Besonderheiten – v10549

Die personellen Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung sind erfüllt, wenn in beiden Unternehmen ein „**einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille**“ herrscht (H 15.7 Abs. 6 EStH „Allgemeines“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Personelle Verflechtung – Beispiele – v10550

1.1 Beteiligungsidentität

Am klarsten tritt die personelle Verflechtung bei Beteiligungsidentität zutage, d. h. wenn an beiden Unternehmen dieselbe Person bzw. dieselben Personen im gleichen Verhältnis beteiligt sind.



► **Beispiel:**

		Besitz- unternehmen		Betriebs- unternehmen		personelle Verflechtung
a)	A	100 %		100 %		ja
b)	B	50 %		50 %		ja
	C	50 %		50 %		
c)	D	30 %		30 %		ja
	E	30 %		30 %		
	F	40 %		40 %		

1.2 Beherrschungsidentität

Beteiligungsidentität ist aber nicht zwingend erforderlich. Es **genügt Beherrschungsidentität**.

Beherrschungsidentität liegt vor, wenn „die Person oder die Personen, die das Besitzunternehmen tatsächlich beherrschen, in der Lage sind, auch im Betriebsunternehmen ihren Willen durchzusetzen“ (H 15.7 Abs. 6 EStH „Beherrschungsidentität“).

1.2.1 Beteiligung derselben Personen an Besitz- und Betriebsunternehmen

Eine Betriebsaufspaltung ist auch dann anzunehmen, wenn dieselben Personen und nur diese am Besitz- und Betriebsunternehmen in unterschiedlicher Höhe beteiligt sind.

Nach der Rechtsprechung des BFH ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Personen, die an beiden Unternehmen beteiligt sind, „**eine durch gleichgerichtete Interessen geschlossene Personengruppe**“ darstellen, die enge wirtschaftliche Verflechtungen der beiden Unternehmen bekunden und durch ihre Einheit und ihre Doppelleistung in der Lage sind, beide Unternehmen faktisch zu beherrschen – sog. „**Gruppentheorie**“ (H 15.7 Abs. 6 EStH „Personengruppentheorie“). Stimmrechtsbesonderheiten, z. B. Einstimmigkeitsabreden sind hier ohne Bedeutung.

Ausnahmen:

Die „Gruppentheorie“ greift aber nicht ein und damit ist keine Beherrschungsidentität gegeben, wenn

- die Beteiligungen am Besitz- und Betriebsunternehmen der Höhe nach **extrem entgegengesetzt** sind, z. B. 95 % : 5 % im einen, 5 % : 95 % im anderen Unternehmen.
oder
- durch konkrete Tatsachen das Vorhandensein einer ständigen **Interessenkollision** der „Personengruppe“ erbracht wird, die die Einheit auflöst („Widerlegbarkeit der Gruppentheorie“, z. B. Rechtsstreitigkeiten, H 15.7 Abs. 6 EStH „Interessengegensätze“).

► **Beispiel:**

Bei den Lösungen wird davon ausgegangen, dass Interessenkollisionen nicht nachgewiesen sind.

		Besitz- unternehmen		Betriebs- unternehmen		Beherrschung personelle Verflechtung
a)	A	30 %		20 %		ja
	B	30 %		20 %		
	C	40 %		60 %		
b)	A	50 %		88 %		ja
	B	50 %		12 %		
c)	A	50 %		25 %		ja
	B	25 %		65 %		
	C	25 %		10 %		
d)	A	60 %		40 %		ja
	B	40 %		60 %		
e)	A	90 %		10 %		nein BFH, BStBl 1972 II, S. 796 „extrem konträr“
	B	10 %		90 %		
f)	A	50 %		90 % (98 %)		ja BFH, BStBl 1987 II, S. 858
	B	50 %		10 % (2 %)		

1.2.1.1 Beteiligung „Außenstehender“ am Besitz- und/oder Betriebsunternehmen Grundsatz

Eine Betriebsaufspaltung kann aber auch in den Fällen gegeben sein, in denen am Besitzunternehmen auch Personen beteiligt sind, die nicht zugleich Gesellschafter des Betriebsunternehmens sind („**Nur-Besitzgesellschafter**“) oder umgekehrt („**Nur-Betriebsgesellschafter**“).

Voraussetzung ist hierfür, dass die Personen, die an beiden Unternehmen beteiligt sind („**Sowohl-als-auch-Gesellschafter**“ = geschlossene Personengruppe), zusammen über die **Mehrheit der Anteile/Mehrheit der Stimmrechte** (= mehr als 50 %!) in beiden Unternehmen verfügen und jeweils das Mehrheitsprinzip gilt. Weichen Stimmrechte und Vermögensbeteiligungen voneinander ab, ist die Stimmrechtsregelung entscheidend (H 15.7 Abs. 6 EStH „Mehrheit der Stimmrechte“).

Zur Beherrschung genügt die **Herrschaft über die „Geschäfte des täglichen Lebens“** = die laufenden Geschäfte. Nach Auffassung der FinVerw. zählt hierzu auch die laufende Verwaltung der vermieteten Wirtschaftsgüter (BMF-Schreiben v. 7.10.2002, BStBl 2002 I, S. 1028, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/10 (kurz: **BMF 1 § 15/10**)).

Wegen der Herrschaft über die „Geschäfte des täglichen Lebens“ liegt auch dann eine personelle Verflechtung vor, falls der alleinige Besitzunternehmer und gleichzeitige Geschäftsführer der Betriebskapitalgesellschaft dort nur über eine einfache und nicht über die gesellschaftsvertragliche qualifizierte Mehrheit verfügt, **sofern** ihm die Geschäftsführungsbefugnis nicht entgegen seinem Willen entzogen werden kann (H 15.7 Abs. 6 EStH „Mehrheit der Stimmrechte“).



STOLPERSTEIN

Ein „Nur-Besitzgesellschafter“ wird von der Qualifikation des Besitzunternehmens als Gewerbebetrieb miterfasst (H 15.7 Abs. 4 EStH „Nur-Besitzgesellschafter“).

► Beispiel:

Die Lösungen der nachfolgenden Fälle gehen davon aus, dass bei den angesprochenen Unternehmen jeweils das Mehrheitsprinzip gilt.

		Besitz- unternehmen	Betriebs- unternehmen	Beherrschung personelle Verflechtung
a)	A	90 %	100 %	ja
	B	10 %		
b)	A	33 ⅓ %	50 %	ja
	B	33 ⅓ %	50 %	
	C	33 ⅓ %	–	
c)	A	70 %	20 %	ja
	B	20 %	30 %	
	C	10 %	5 %	
	D	–	45 %	
d)	A	25 %	25 %	ja
	B	25 %	25 %	
	C	25 %	25 %	
	D	25 %	–	
	E	–	25 %	
e)	A	50 %	33 ⅓ %	ja
	B	50 %	33 ⅓ %	
	C	–	33 ⅓ %	
f)	A	30 %	50 %	nein
	B	20 %	50 %	
	C	50 %	–	
g)	A	100 %	50 %	nein
	B	–	50 %	

1.2.1.2 Einstimmigkeitsabreden

Einstimmigkeitsabreden im Besitzunternehmen

Ist an der Besitzgesellschaft neben der mehrheitlich bei der Betriebsgesellschaft beteiligten Person oder Personengruppe mindestens ein weiterer Gesellschafter beteiligt („Nur-Besitzgesellschafter“) und müssen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung (nach Gesetz oder Vertrag) einstimmig gefasst werden, so kann die beherrschende Person oder Personengruppe rechtlich

ihren Willen in der Besitzgesellschaft nicht mehr durchsetzen. Das gilt jedenfalls dann, wenn das Einstimmigkeitsprinzip auch die laufende Verwaltung der vermieteten Wirtschaftsgüter einschließt.

Das Einstimmigkeitsprinzip gilt nach dem Gesetz bei der **GbR** für alle Geschäfte (§§ 714, 715 BGB). Hingegen gilt bei der **OHG** (§ 116 Abs. 2 HGB, § 119 Abs. 1 HGB), der **KG** (§ 164 HGB), den **Bruchteilsgemeinschaften** (§ 745 Abs. 1 BGB) sowie bei den **Erbengemeinschaften** (§ 2038 Abs. 2 BGB) für die gewöhnlichen Geschäfte das Mehrheitsprinzip; lediglich bei über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehenden Handlungen ist auch hier das Einstimmigkeitsprinzip maßgebend. Abweichende vertragliche Regelungen sind in allen Fällen zulässig.

Fazit (vgl. BMF 1 § 15/10 Tz. I-III):

- Sofern keine abweichenden vertraglichen Regelungen getroffen wurden, ist bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (**GbR**) das Einstimmigkeitserfordernis gegeben (§§ 714, 715 BGB) → damit keine personelle Verflechtung.
- Sofern keine abweichenden vertraglichen Regelungen getroffen wurden, gilt für die **OHG** und die **KG** bei Geschäften des täglichen Lebens das Mehrheitsprinzip (§ 116 Abs. 2 HGB, § 119 Abs. 1 HGB, § 164 HGB) → personelle Verflechtung möglich. Das Mehrheitsprinzip gilt auch, sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, für die **Bruchteilsgemeinschaft** (§ 745 Abs. 1 Satz 2 BGB) und die **Erbengemeinschaft** (2038 Abs. 2 BGB).

Einstimmigkeitsabreden im Betriebsunternehmen

Ist das Betriebsunternehmen eine Kapitalgesellschaft, so gilt für die GmbH (§ 47 Abs. 1 GmbHG) und die AG (§ 133 Abs. 1 AktG) jeweils das **Mehrheitsprinzip**. Abweichende vertragliche Regelungen sind zulässig.

Ist das Betriebsunternehmen eine Personengesellschaft, gelten die bereits dargestellten Grundsätze.

1.2.2 Stimmrechtsausschluss

Ein der „Einstimmigkeit“ vergleichbares Problem ist gegeben, wenn neben den beherrschenden Gesellschaftern Außenstehende an dem Besitz- oder Betriebsunternehmen beteiligt sind und diese **beim Besitzunternehmen** über Vereinbarungen zwischen Betriebs- und Besitzgesellschaft, insbesondere in Angelegenheiten des Miet-/Pachtverhältnisses, allein entscheiden können, weil die an beiden Unternehmen beteiligten beherrschenden Gesellschafter wegen möglicher Interessenkollisionen an der Ausübung ihres Stimmrechts insoweit gehindert sind.

Die personellen Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung entfallen in diesem Fall nur dann, wenn der **Stimmrechtsausschluss tatsächlich praktiziert** wird. Ohne Nachweis von Interessenkonflikten ist für den Regelfall zu vermuten, dass ein Stimmrechtsausschluss nicht stattfindet (H 15.7 Abs. 6 EStH „Stimmrechtsausschluss“).

1.3 Mittelbare Beteiligung

Eine personelle Verflechtung kann auch bei nur mittelbarer Beteiligung an dem Besitzunternehmen oder Betriebsunternehmen bestehen, z. B. Mehrheitsbeteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die ihrerseits mehrheitlich an einer anderen Kapitalgesellschaft (Betriebsunternehmen) beteiligt ist (H 15.7 Abs. 6 EStH „Mittelbare Beteiligung“).

► Beispiel:

	Besitzunternehmen	X-GmbH	Betriebs-GmbH
A	100 %	60 %	–
B	–	40 %	40 %
X-GmbH	–	–	60 %



Dem A gehört zwar das Besitzunternehmen (das wesentliche Betriebsgrundlagen an das Betriebsunternehmen verpachtet hat) alleine, an der Betriebs-GmbH ist er aber nur mittelbar (über die X-GmbH) beteiligt. Gleichwohl kann er mittelbar in der Betriebs-GmbH seinen Willen durchsetzen; durch sein **beherrschendes Stimmrecht in der X-GmbH** (60 %) kann er diese beauftragen, in seinem Sinne diesen Willen auch in der Betriebs-GmbH, an der die X-GmbH 60 % der Stimmrechte hält, durchzusetzen.

1.4 Zusammenrechnung von Ehegattenanteilen

Die nachstehenden Ausführungen gelten ebenso für Lebenspartneranteile, § 2 Abs. 8 EStG. Die Vermutung eines Interessengleichklangs, die nur an die Ehe als solche anknüpft, und daraus zur Frage der Beherrschung eine Zusammenrechnung von Ehegattenanteilen ableitet, ist mit Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Art. 6 Abs. 1 GG unvereinbar (H 15.7 Abs. 7 EStH „Allgemeines“).

Eine Zusammenrechnung von Ehegattenanteilen ist nach BVerfG aber noch denkbar, wenn **zusätzlich zur ehelichen Lebensgemeinschaft** Beweisanzeichen vorliegen, die für die Annahme einer personellen Verflechtung durch **gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen** sprechen.

1.4.1 Beteiligung beider Ehegatten

Sind **beide Ehegatten** – und evtl. zusätzlich dritte Personen – sowohl am Besitz- als auch am Betriebsunternehmen **beteiligt**, bilden sie in gleicher Weise wie Fremde eine „geschlossene Personengruppe“; die personelle Verflechtung ist i. d. R. gegeben, wenn über die Stimmenmehrheit der Ehegatten in beiden Unternehmen eine Beherrschungsidentität gegeben ist.

► Beispiel:

		Besitzunternehmen	Betriebsunternehmen	Betriebsaufspaltung „wie Fremde“
		(Mehrheitsprinzip)		
EM	A	30 %	40 %	
EF	A	30 %	40 %	
	B	40 %	–	
	C	–	20 %	

1.4.2 Fehlende Beteiligung beider Ehegatten

Sind an einem Unternehmen **nicht beide Ehegatten beteiligt**, dürfen die Anteile beider Ehegatten am anderen Unternehmen nicht zusammengerechnet werden.

► Beispiel:

		Besitzunternehmen	Betriebsunternehmen	keine Betriebsaufspaltung
a)	EM A	100 %	50 %	
	EF A	–	50 %	
b)	EM A	60 %	30 %	keine Betriebsaufspaltung
	EF A	–	40 %	
	B	40 %	–	
		–	30 %	

1.4.3 Unzulässige Zusammenrechnung

Unzulässig ist eine Zusammenrechnung, wenn ein Ehegatte nur am Besitzunternehmen, der andere nur am Betriebsunternehmen beteiligt ist (sog. „**Wiesbadener Modell**“). Dies gilt selbst dann, wenn aufgrund besonderer Beweisanzeichen gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen anzunehmen sind (H 15.7 Abs. 7 EStH „Wiesbadener Modell“).

		Besitzunternehmen	Betriebsunternehmen
EM	A	100 %	–
EF	A	–	100 %

Eine sog. „**Scheidungsklausel**“ (Übertragung des Vermögens bei Scheidung auf den anderen Ehegatten) führt zu keinem wirtschaftlichen Eigentum des Nur-Besitzunternehmer-Ehegatten an den Geschäftsanteilen des Nur-Betriebsunternehmer-Ehegatten (H 15.7 Abs. 7 EStH „Wiesbadener Modell“, H 4.8 EStH „Scheidungsklausel“).

1.5 Zusammenrechnung der Anteile von Eltern und minderjährigen Kindern

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Anteile minderjähriger Kinder den Eltern nur dann zugerechnet werden, wenn Beweisanzeichen dafür vorhanden sind, dass die Rechte aus den Anteilen der Kinder in Gleichrichtung mit den Rechten aus den elterlichen Anteilen ausgeübt werden. Die **elterliche Vermögenssorge** (§ 1626 Abs. 1 BGB) dürfte regelmäßig ein solches Indiz sein (R 15.7 Abs. 8 EStR).

► Beispiel:

a)

	Besitzunternehmen	Betriebsunternehmen
Vater	100 %	50 %
minderjähr. Kind	–	50 %

Haben die Eltern das gemeinsame Vermögenssorgerecht, ist keine Betriebsaufspaltung gegeben.

Hat der Vater das alleinige Sorgerecht (z. B. Mutter verstorben oder Mutter gibt dem Vater Dauervollmacht zur alleinigen Vertretung innerhalb des Betriebsunternehmens), so liegt eine personelle Verflechtung vor.

b)

	Besitzunternehmen	Betriebsunternehmen
Vater	50 %	30 %
Mutter	50 %	20 %
minderjähr. Kind	–	50 %

In Bezug auf Vater und Mutter gilt die „Gruppentheorie“. Die Anteile des minderjährigen Kindes werden wegen des gemeinsamen Vermögenssorgerechts den Eltern hinzugerechnet. Damit sind die personellen Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung gegeben.

2. Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung – v10551

2.1 Unmittelbare Leistung des Gesellschafters

Überlässt ein Gesellschafter „seiner“ Personengesellschaft eine wesentliche Betriebsgrundlage hat die Zurechnung zum SBV gem. **§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG Vorrang vor der Betriebsaufspaltung**.

► **Beispiel:**

	Besitzunternehmen		Betriebsunternehmen
	Grundstück	dient	OHG wesentl. Grundlage
A	100 %	(vermietet) →	70 %
B	–		30 %

Die Überlassung erfolgt als unmittelbare Leistung des A an die OHG. Das Grundstück ist Sonderbetriebsvermögen des A bei der OHG; A erzielt aus der Überlassung Sonderbetriebseinnahmen. Dies gilt unabhängig davon, ob die WG bereits zum BV eines IuF, freiberuflichen oder gewerblichen Betriebs des A gehören. **Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG; keine Betriebsaufspaltung** (H 15.7 Abs. 4 EStH „Sonderbetriebsvermögen“).

2.2 Mittelbare Leistung des Gesellschafters

Mittelbare Leistungen eines Gesellschafters an eine Personengesellschaft **über eine andere Personengesellschaft** sind grds. einer unmittelbaren Leistung des Gesellschafters gleichgestellt; folglich Fall des **§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG**. Dies gilt jedoch nur, **wenn** die leistende Personengesellschaft **nicht gewerblich tätig, gewerblich geprägt** oder Besitzunternehmen im Rahmen einer **gewerblichen mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung** ist.



HINWEIS

Die Überlassung eines Grundstücks einer ganz/teilweise personenidentischen Eigentümergemeinschaft an eine Freiberufler-GbR kann niemals eine mitunternehmerische Betriebsaufspaltung begründen; in einem derartigen Fall liegt Sonder-BV bei der Freiberufler-GbR vor. Eine Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit über ein Doppelunternehmen ist hier ausgeschlossen (H 15.7 Abs. 4 EStH „Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung“).

2.3 Gewerblich tätige oder gewerblich geprägte Schwester- Personengesellschaft

Schwesterpersonengesellschaften liegen vor, wenn sowohl an der vermietenden als auch an der mietenden Personengesellschaft ganz oder teilweise dieselben Personen als Gesellschafter beteiligt sind.

Ist die überlassende Personengesellschaft **gewerblich tätig oder gewerblich geprägt**, so sind die WG dem BV der verpachtenden Personengesellschaft zuzurechnen und die Einkünfte aus der Verpachtung der WG als gewerbliche Einkünfte der verpachtenden Personengesellschaft zu erfassen. Eine Erfassung der WG als Sonderbetriebsvermögen und der Einkünfte als Sonderbetriebseinnahmen scheidet in diesen Fällen aus (BMF-Schreiben v. 28.4.1998, BStBl. 1998 I, S. 583, Tz. 1, 3, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/4 (kurz: BMF 1 § 15/4)).

► **Beispiel:**

	Besitzunternehmen (Mehrheitsprinzip)		Betriebsunternehmen
	gewerbl. tätige X-KG	Grundstück (Gesamthands-Vm) →	Y-KG
A	33 ⅓ %		50 %
B	33 ⅓ %		50 %
C	33 ⅓ %		–

► **Lösung:**

Die X-KG und Y-KG stellen Schwestergesellschaften dar, da mit A u. B teilweise jeweils dieselben Personen als Gesellschafter beteiligt sind. Die Tätigkeit der X-KG gilt in vollem Umfang als Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Ein „Durchgriff“ auf die Gesellschafter gem. § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO wie bei einer (nur vermögensverwaltenden) GbR ist nicht möglich, da die X-KG Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.

Die für die Annahme einer Betriebsaufspaltung notwendige personelle und sachliche Verflechtung zwischen der X-KG und der Y-KG liegt zwar vor.

Allerdings wird hier die mitunternehmerische Betriebsaufspaltung durch den ohnehin vorliegenden Gewerbebetrieb überlagert. Die mitunternehmerische Betriebsaufspaltung wäre erst bei Wegfall der gewerblichen Tätigkeit der X-KG, z. B. bei Betriebsaufgabe im Ganzen, steuerlich relevant.

2.4 Vermögensverwaltende Personengesellschaft als Besitzunternehmen

Bei einer Verpachtung von mindestens einer wesentlichen Betriebsgrundlage zwischen Schwesterpersongesellschaften, bei denen die Besitzpersonengesellschaft „**isoliert betrachtet**“ nur **vermögensverwaltend** tätig ist, aber die Voraussetzungen der personellen und sachlichen Verflechtung vorliegen, sind die Grundsätze der mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung gegenüber § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG (Sonder-BV/Sonder-BE) vorrangig.

Nach Auffassung der Verwaltung gilt dies allerdings nur bei einer entgeltlichen oder teilentgeltlichen (mit Gewinnerzielungsabsicht vorgenommenen) Überlassung, BMF 1 § 15/4 Tz. 1. Die unentgeltliche oder teilentgeltliche Überlassung (bei fehlender Gewinnerzielungsabsicht) stellt im Gegensatz dazu einen Fall des § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG dar.

► **Beispiel:**

	GbR, Bruchteils-Gemeinschaft (Mehrheitsprinzip)		OHG
	(Vermögensverwaltung)	Grundstück →	
A	33 ⅓ %		50 %
B	33 ⅓ %		50 %
C	33 ⅓ %		–

► **Lösung:**

Betriebsaufspaltung, da das Besitzunternehmen als eigenständiges Steuersubjekt während der Betriebsaufspaltung bzgl. der Vermietung an die Betriebsgesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG) und daher ein Durchgriff n. § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO nicht möglich ist.

Die Miete ist zu 100 % BA bei der OHG und zu 100 % BE bei der Grundstücksgemeinschaft. Das Grundstück ist zu 100 % BV der Grundstücksgemeinschaft. Wegen der Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gilt dies auch für den Anteil des C (BMF 1 § 15/4 Tz. 1, 4).



2.5 Ertragsteuerliche Folgen

Zum Betriebsvermögen der Besitzpersonengesellschaft im Falle einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung zählen neben den an die Betriebspersonengesellschaft vermieteten WG auch alle übrigen WG der Besitzpersonengesellschaft (Abfärberegelung, § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG). Insbesondere sind auch die Anteile der „Nur-Besitzgesellschafter“ an den WG zu erfassen, BMF 1 § 15/4 Tz. 2 a, b. Die Besitzpersonengesellschaft erzielt insgesamt Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

3. Rechtsfolgen der Betriebsaufspaltung

3.1 Gewinnermittlung beim Besitzunternehmen

Der Gewinn ist i. d. R. durch Betriebsvermögensvergleich (§ 5 Abs. 1 EStG i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG; Regelgewinnermittlungsart) zu ermitteln, wenn nicht zulässigerweise und **ausdrücklich** eine Wahl nach § 4 Abs. 3 EStG vorgenommen wurde (H 4.5 EStH „Wahl der Gewinnermittlungsart“).

Zu den **Betriebseinnahmen** (gewerblichen Einkünften!) gehören sämtliche Vergütungen des Betriebsunternehmens, auch soweit sie auf „Nur-Besitzgesellschafter“ entfallen. Hierzu gehören auch die Entgelte für die Überlassung von WG des Sonder-BV eines Besitzgesellschafters.

Ist die Pachtzahlung einer Betriebs-KapG **unangemessen hoch**, so führt der unangemessene Teil zu einer **verdeckten Gewinnausschüttung** (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).

Ist die Pachtzahlung **unangemessen niedrig**, so ist dies auch steuerlich – ebenso wie eine völlig unentgeltliche Überlassung – uneingeschränkt anzuerkennen. Unentgeltliche und teilentgeltliche (niedriger Pachtzins) Überlassungen führen nicht zu einer verdeckten Einlage (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“).

Für das Besitzunternehmen ist im Falle einer teil- bzw. unentgeltlichen Überlassung von WG zu prüfen, inwieweit die Aufwendungen für das/die überlassenen WG abziehbar sind. Hierbei ist nach dem Beteiligungsumfang des Stpfl. an der Betriebs-KapG zu unterscheiden:

- Ist bzw. war der Stpfl. **zu mehr als einem Viertel** unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital einer KapG **beteiligt**, so sind BV-Minderungen, BA und Veräußerungskosten, soweit diese mit einer durch das Ges.verhältnis veranlassten unentgeltlichen Überlassung von WG an diese KapG im Zusammenhang stehen, nur zu 60 % abzugsfähig (§ 3c Abs. 2 Satz 6 EStG). Betroffen sind z. B. WG-AfA, EA, Finanzierungskosten usw. Im Falle einer teilentgeltlichen Überlassung von WG gilt dies nur für BV-Minderungen etc., die mit dem unentgeltlichen Teil der Nutzungsüberlassung im Zusammenhang stehen.
- Für die **übrigen Stpfl.** ist § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG anzuwenden, soweit die Aufwendungen mit den erwarteten Erträgen aus Gewinnausschüttungen oder der Veräußerung bzw. der Entnahme der Anteile (insoweit § 3 Nr. 40 EStG) und nicht mit den Miet- bzw. Pachtzinsen der überlassenen WG in Zusammenhang stehen.

Unabhängig davon ist in allen Fällen einer unentgeltlichen oder teilentgeltlichen Nutzungsüberlassung zu berücksichtigen, dass eine **Nutzungsentnahme im Besitzunternehmen** vorliegt, soweit der überquotale Vorteil nur sog. „Nur-Betriebsgesellschaftern“ bzw. deren Angehörigen aus privaten Gründen zugutekommt (vgl. Schmidt/Wacker EStG, § 15 Rz. 819).

► **Beispiel:**

Der mit 80 % an der A-GmbH beteiligte Gesellschafter A überlässt der A-GmbH ein WG (wesentliche Betriebsgrundlage) für 70 % des fremdüblichen Mietzinses zur Nutzung. Die Aufwendungen (inkl. AfA) für das überlassene WG betragen in 01 5.000 €.

B, Tochter des A, hält einen 20 %-Geschäftsanteil an der A-GmbH und soll durch die verbilligte Nutzungsüberlassung begünstigt werden.

► **Lösung:**

In 01 ergeben sich im Besitzunternehmen des A folgende Auswirkungen:

Aufwendungen lt. SV - 5.000 €

Die Nutzungsüberlassung erfolgt mangels fremdüblichen Mietzinses teilentgeltlich; sie ist in einen zu 70 % entgeltlichen und zu 30 % unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Hinsichtlich des entgeltlichen Teils findet § 3c Abs. 2 Satz 6 EStG keine Anwendung (70 % v. 5.000 € = 3.500 €).

Soweit der Vorteil der verbilligten Nutzungsüberlassung (30 %) bei der A-GmbH auf die Tochter B (20 %) entfällt, liegt im Besitzunternehmen eine Nutzungsentnahme vor (betriebsfremde Gründe, § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Bewertung erfolgt mit den tatsächlichen Selbstkosten (H 6.12 EStH „Nutzungen“). 20 % v. (30 % v. 5.000 €) = + 300 €

Soweit die Aufwendungen auf den unentgeltlichen Teil (ohne betriebsfremde Gründe) entfallen, findet § 3c Abs. 2 Satz 6 EStG aufgrund des Zusammenhangs mit (ggf. künftigen, § 3c Abs. 2 Satz 7 EStG) Beteiligungserträgen aus der A-GmbH Anwendung, soweit A an der A-GmbH beteiligt ist (80 %):

30 % (unentgeltlicher Teil) v. 5.000 € × 80 % (Bet. A) = 1.200 €

40 % (§ 3c Abs. 2 Satz 6 EStG) v. 1.200 € = + 480 €

Gesamtgewinnauswirkung in 01 - 4.220 €

Alternativer Lösungsweg:

Betriebsausgaben, soweit auf entgeltlichen Teil entfallend

70 % v. 5.000 € 3.500 €

Entnahme, Selbstkosten (siehe oben) + 300 €

Betriebsausgaben, soweit auf Entnahme entfallend - 300 €

Betriebsausgaben, soweit auf unentgeltlichen Teil entfallend im Teileinkünfteverfahren (siehe oben)

30 % v. 5.000 € × 80 % × 60 % - 720 €

Gesamtgewinnauswirkung in 01 - 4.220 €

3.2 Pachterneuerungsansprüche, -verpflichtungen

Das Besitzunternehmen kann als Eigentümer der verpachteten WG weiterhin AfA vornehmen. Sofern für die Betriebsgesellschaft eine Pachterneuerungsverpflichtung besteht, gelten die gleichen Grundsätze wie bei einer „Fremdverpachtung“.

Im Falle der Bilanzierung müssen die Ansprüche und Verpflichtungen der Betriebs- bzw. Besitzunternehmen in ihrer Höhe grundsätzlich korrespondieren.

3.3 Warenrückgabeforderung, Sachwertdarlehen

Hat das Betriebsunternehmen auch das Vorratsvermögen übernommen mit der Besonderheit, bei Pachtlauf Waren gleicher Art, Menge und Güte zurückzugeben, so hat es das Vorratsvermögen zu aktivieren und gleichzeitig in dieser Höhe eine Rückgabeverpflichtung („Sachwertdarlehen“, § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG) an das Besitzunternehmen zu passivieren.

Das Besitzunternehmen hat – grundsätzlich **korrespondierend** – eine Warenrückgabeforderung („Sachwertforderung“) zu aktivieren.



V. SONDERTHEMEN

1. Unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils – v10552

Umfasst der Mitunternehmeranteil **kein wesentliches Sonder-BV**, sind im Falle einer unentgeltlichen Übertragung eines Teils des Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person die (anteiligen) BW fortzuführen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 HS 2, Satz 3 EStG).

Sofern **wesentliches Sonder-BV** vorhanden ist, ist eine BW-Fortführung geboten, falls

- das wesentliche Sonder-BV wertmäßig „quotäl“ mit übertragen wird (§ 6 Abs. 3 Satz 1 HS 2, Satz 3 EStG; BMF 1 § 6/18, Rz. 20 ff.) oder
- das Sonder-BV gar nicht oder in einem geringeren Umfang mit übertragen wird, aber BV der Mitunternehmerschaft bleibt. Zusätzliche Voraussetzung ist hier, dass der Rechtsnachfolger den übernommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nicht veräußert oder aufgibt (Sperrfristklausel; § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, BMF 1 § 6/18, Rz. 25 ff.).

Die Folgen der unterschiedlichen Konstellationen von unentgeltlichen Übertragungen von Mitunternehmeranteilen/Teilen von Mitunternehmeranteilen sind in nachstehender Übersicht zusammengefasst, vgl. BMF 1 § 6/18, Rz. 7-34.

Gesellschaftsanteil	Sonder-BV (wesentl. Betriebsgrundlage)	Rechtsfolgen	BMF 1 § 6/18
Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils			
100 %	100 %	§ 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG; zwingende BW-Fortführung	
100 %	0 %	Alternative 1 (Sonder-BV wird PV): Variante a) Sofern nach der vorherigen Überführung des funktional wesentlichen SBV eine funktionsfähige betr. Einheit verbleibt, wird nur SBV entnommen, hinsichtlich MU-Anteil zwingend BW-Fortführung nach § 6 Abs. 3 EStG. Variante b) Wenn nach der vorherigen Überführung des funktional wesentlichen SBV keine funktionsfähige betriebliche Einheit verbleibt, liegt insgesamt eine Betriebsaufgabe nach § 16 Abs. 3 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor.	Rz. 13 und 9 Rz. 9

Gesell- schaftsanteil	Sonder-BV (wesentl. Betriebs- grundlage)	Rechtsfolgen	BMF 1 § 6/18
Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils			
		Variante c) Bei gleichzeitiger Überführung des funktional wesentlichen SBV liegt insgesamt eine Betriebsaufgabe nach § 16 Abs. 3 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Alternative 2 (Sonder-BV wird in anderes BV überführt): bzgl. Sonder-BV zwingend BW-Fortführung, § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG; bzgl. MU-anteil zwingend BW-Fortführung gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG.	Rz. 9 Rz. 10
50 %	50 %	Falls Übertragung auf eine natürliche Person: § 6 Abs. 3 Satz 1 HS 2, 3 EStG; zwingende BW-Fortführung, da wertmäßig quotale Mitübertragung des Sonder-BV	
50 %	0 % (Sonder-BV bleibt bestehen)	§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG: zwingende BW-Fortführung mit Sperrfrisklausel „5 Jahre“ für Rechtsnachfolger	Rz. 25 ff.
50 %	100 %	§ 6 Abs. 3 Satz 1 HS 2 EStG: zwingende BW-Fortführung ohne Lauf einer Sperrfrist	Rz. 32

2. Teilentgeltliche Übertragung (Gemischte Schenkung)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils – v10553

2.1 Veräußerer

Bei der teilentgeltlichen Veräußerung eines **ganzen Betriebs**, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ist von einem einheitlichen Vorgang auszugehen („**Einheitstheorie**“), d. h. der Vorgang ist entweder in vollem Umfang als entgeltlich oder in vollem Umfang als unentgeltlich zu beurteilen. Ein voll entgeltlicher Vorgang ist anzunehmen, wenn das Entgelt den Buchwert der übertragenen Einheit übersteigt. Eine unentgeltliche Übertragung liegt dagegen vor, wenn das Entgelt den Buchwert des übertragenen Vermögens nicht erreicht (H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“).

Bei gemischten Schenkungen von **einzelnen WG** ist der Vorgang nach dem Verhältnis des Verkehrswerts zur Gegenleistung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil aufzuspalten („**Aufteilungsmethode**“; BMF 1 § 7/3, Rz. 14–15, 23).



2.2 Erwerber

Beim Erwerber führt das Veräußerungsentgelt zu Anschaffungskosten. Allerdings gilt hier stets die „**Aufteilungsmethode**“: die WG gelten als teilweise entgeltlich und teilweise unentgeltlich erworben. Aufteilungsmaßstab ist einheitlich für alle WG das Verhältnis der gesamten AK (= Veräußerungsentgelt) zum Verkehrswert des Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils. Die aufgedeckten stillen Reserven sind auf alle WG, die stille Reserven enthalten, gleichmäßig im Verhältnis der aufgedeckten stillen Reserven zu den insgesamt vorhandenen stillen Reserven aufzuteilen. Es steht dem Erwerber frei, einen originären Geschäftswert (Firmenwert) erst mit einzubeziehen, wenn die stillen Reserven der übrigen WG voll aufgedeckt sind (BMF 1 § 7/3, Rz. 35, sog. „Stufentheorie“) oder diesen ebenso gleichmäßig im Verhältnis der aufgedeckten stillen Reserven zu den insgesamt vorhandenen stillen Reserven aufzuteilen (sog. modifizierte Stufentheorie).

Für die **Verbleibensfristen und Vorbesitzzeiten** gilt BMF 1 § 7/3, Rz. 41 entsprechend:

- für den unentgeltlich erworbenen Teil der WG erfolgt der Eintritt in die Rechtsstellung des Vorgängers
- für den entgeltlich erworbenen Teil der WG handelt es sich um eine Anschaffung, die neue Fristen in Gang setzt.

► Beispiel:

V (60 Jahre) überträgt seinen Betrieb für 520.000 € (kein USt-Ausweis) an seinen Sohn S (Zahlung 15.1.07). Zum Übergabezeitpunkt 31.12.06 wurde folgende Bilanz aufgestellt:

Aktiva			Passiva		
	BW	(Teilwert)		BW	(Teilwert)
	€	€		€	€
AV	300.000	(600.000)	Kapital	400.000	(800.000)
UV	100.000	(200.000)			
	400.000	(800.000)		400.000	(800.000)

V hat 10.000 € Veräußerungskosten zu bezahlen. V und S sind sich einig, dass ein erhebliches Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht.

► Lösung:

Es handelt sich um eine gemischte Schenkung. Nach der für die Übertragung von Betriebsvermögen geltenden Einheitstheorie ist entweder ein vollkommen entgeltlicher oder ein vollkommen unentgeltlicher Vorgang anzunehmen, (H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“).

Der Vorgang ist nicht umsatzsteuerbar (§ 1 Abs. 1a UStG); daher wurde zu Recht keine USt in Rechnung gestellt.

Vater V:

VG nach § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG

VPr	520.000 €
VK (voll abzugsfähig, vgl. BMF 1 § 7/3, Rz. 13 Satz 1 analog)	./. 10.000 €
Buchwert = Kapital 31.12.06	<u>./. 400.000 €</u>
VG „brutto“	<u>110.000 €</u>

FB § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG: 55 Lj. vollendet

auf Antrag (mit „Objektbegrenzung“); in voller Höhe 45.000 €

„HB“ § 16 Abs. 4 Satz 3 EStG: 136.000 €

VG ./. 110.000 € – ./. 45.000 €

Stpfl. VG, begünstigt nach § 34 EStG 65.000 €

Sohn S:

S hat Anschaffungskosten von insgesamt 520.000 €. Nach den Grundsätzen der „Aufteilungsmethode“ sind die WG teilweise entgeltlich, teilweise unentgeltlich erworben worden. Die Kaufpreisverpflichtung stellt eine betriebliche Schuld dar.

Die aktiven WG enthalten stille Reserven von insgesamt 400.000 € (unterstellt: kein Firmenwert): AV 300.000 €, UV 100.000 €. Davon werden 120.000 € (30 %) aufgedeckt. Die Buchwerte sind daher beim AV um 90.000 € (30 % v. 300.000 €) und beim UV um 30.000 € (30 % v. 100.000 €) „aufzustocken“.

Für S ergibt sich demnach folgende Eröffnungsbilanz:

Aktiva	EB 1.1.07	Passiva
	€	€
AV	390.000	Kaufpreis-Verpfl 520.000
UV	130.000	Kapital 0
	520.000	520.000

Veräußerungsentgelt unter Buchwert

Übersteigt das Veräußerungsentgelt **nicht den Buchwert**, so liegt – im Ergebnis – eine BW-Fortführung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG vor (vgl. entsprechend BMF 1 § 7/3, Rz. 38).

▶ Beispiel:

Wie vorangegangenes Beispiel. Der Kaufpreis beträgt aber **nur 300.000 €**.

▶ Lösung:

Da der Veräußerungspreis niedriger ist als der (Netto-)Buchwert, entsteht bei V **kein** Veräußerungsverlust nach § 16 EStG. S **muss gem. § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG** die Buchwerte fortführen; die stillen Reserven gehen in vollem Umfang auf ihn über. Die „Kaufpreisverpflichtung“ (300.000 €) ist eine betriebliche Verpflichtung, die erfolgsneutral zu Lasten des Kapitals einzubuchen ist (vgl. BMF 1 § 7/3, Rz. 38, 40).

Im Ergebnis sind diese Fälle wie reine Schenkungen zu behandeln, obwohl es vom Charakter her gemischte Schenkungen sind.

3. Besonderheiten der § 6b EStG-Rücklage



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besonderheiten einer § 6b-Rücklage – v10554

3.1 Allgemeines

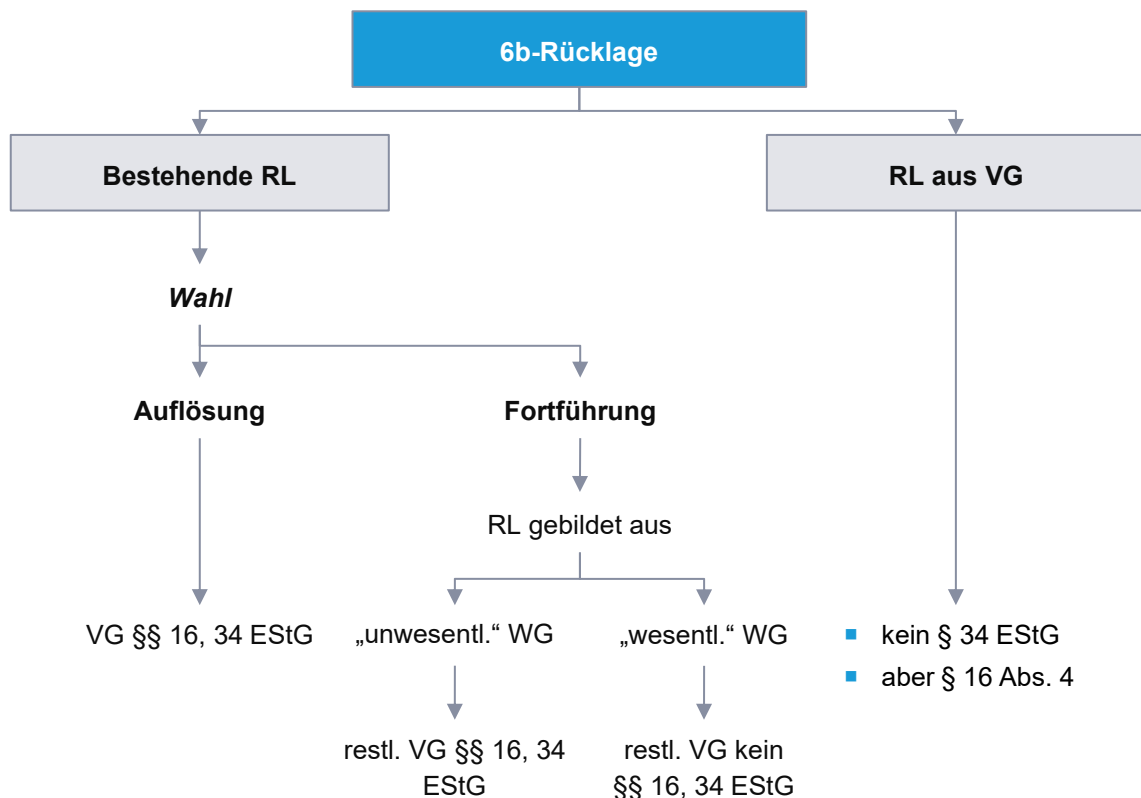
Steuerliche Rücklagenbeträge, die in der zum Veräußerungs-/Aufgabezeitpunkt erstellten **Schlussbilanz zulässigerweise** gebildet bzw. fortgeführt werden, sind grundsätzlich zugunsten des Veräußerungsgewinns aufzulösen (H 16 Abs. 9 EStH „Rücklage“).

Eine **Ausnahme bildet die § 6b EStG-Rücklage**.

Bei der Veräußerung (Aufgabe) eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ergeben sich folgende **Möglichkeiten**:

- Eine im Veräußerungszeitpunkt bestehende § 6b EStG-Rücklage kann der Stpfl. auflösen oder fortführen („**Wahlrecht**“).
- Zur Vermeidung der Besteuerung eines Veräußerungsgewinns kann er eine § 6b EStG-Rücklage **neu bilden**.

Die Wahlrechte und steuerlichen Folgerungen sind in nachstehender Übersicht zusammengefasst, vgl. R 6b.2 Abs. 10 EStR.



3.2 Auflösung einer bestehenden § 6b EStG-Rücklage

Die Auflösung erhöht den tarifbegünstigten Veräußerungs-/Aufgabe-Gewinn (R 6b.2 Abs. 10 Satz 5 EStR, H 16 Abs. 9 EStH „Rücklage“). Das wird, wie bei allen anderen steuerfreien Rücklagen, „**automatisch**“ dadurch erreicht, dass dem Veräußerungspreis der um die steuerfreie Rücklage geminderte Buchwert des Betriebsvermögens gegenübergestellt wird.

Der Veräußerungsgewinn ist insgesamt nach § 16 EStG, § 34 EStG begünstigt.

► Beispiel:

V veräußert zum 31.12.03 seinen Betrieb (Wj. = Kj.) an K. Der Käufer übernimmt sämtliche WG, auch alle Verbindlichkeiten. Der Kaufpreis beträgt 200.000 € (kein USt-Ausweis).

Die nicht zu beanstandende Schlussbilanz (Steuerbilanz) des V hat folgendes Aussehen:

Aktiva		31.12.03	Passiva	
Versch. Aktiva	200.000 €		Verbindl.	60.000 €
			RL § 6b EStG	40.000 €
			Kapital	100.000 €
	<u>200.000 €</u>			<u>200.000 €</u>

Die § 6b EStG-Rücklage stammt aus der Veräußerung einer **wesentlichen Betriebsgrundlage** im Okt. 03; Höhe zutreffend.

► **Lösung:**

Bildung der § 6b EStG-RL in der SB zulässig, da die zeitlichen Voraussetzungen gegeben sind.

V hat nun ein **Wahlrecht**:

	Fortführung	Auflösung
VPr-Kaufpreis	200.000 €	200.000 €
VK-keine Angabe	–	–
BV-Kapital 31.12.03	100.000 €	./. 100.000 €
+ nicht aufgelöste RL § 6b EStG	40.000 €	–
VG „brutto“	<u>60.000 €</u>	<u>100.000 €</u>
		inkl. RL 40.000
	keine	
	Begünstigung	Begünstigung
	R 6b.2 Abs. 10	§ 16 Abs. 4 EStG,
	Satz 3 EStR	§ 34 EStG

Im Falle der Rücklagenauflösung ist kein Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG veranlasst, da das Wirtschaftsjahr der Rücklagenbildung kein „volles Wj.“ darstellt; R 6b.2 Abs. 5 EStR, H 6b.2 EStH „Gewinnzuschlag“.

3.3 Fortführung einer bestehenden § 6b EStG-Rücklage



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bestehende § 6b-Rücklage – v10555

Die Rücklage kann fortgeführt werden, solange wie es ohne Veräußerung (Aufgabe) des Betriebs zulässig gewesen wäre (R 6b.2 Abs. 10 Satz 1 EStR). Eine Reinvestitionsabsicht ist nicht erforderlich (H 6b.2 EStH „Rücklage bei ...“).

Durch die Fortführung der Rücklage werden nicht alle zur Zeit der Betriebsveräußerung bestehenden stillen Reserven aufgedeckt; der Veräußerungsgewinn ist um den Wert der Rücklage niedriger:

- Um dies „**technisch**“ zu erreichen, ist der Buchwert des Betriebsvermögens um die § 6b-Rücklage zu erhöhen.
- Hinsichtlich der **Vergünstigungen nach § 16 EStG, § 34 EStG** für den „verbleibenden“ Veräußerungsgewinn ist zu **unterscheiden**:
- Enthält die Rücklage nur stille Reserven, die – nach den Verhältnissen z. Zt. der Bildung der Rücklage – bei der Veräußerung von nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörenden WG aufgedeckt wurden, so finden die Vorschriften der § 16 Abs. 4 EStG, § 34 Abs. 1 EStG Anwendung.
- Andernfalls können die Begünstigungen **insgesamt** nicht gewährt werden.

Vgl. R 6b.2 Abs. 10 Satz 3 EStR.

Die spätere Auflösung der § 6b EStG-Rücklage ist nicht mehr begünstigt (H 6b.2 EStH „Rücklage bei ...“).



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuren wird regelmäßig gefordert, den geringstmöglichen Gewinn bzw. das niedrigste Einkommen zu ermitteln. Von einer Auflösung einer bestehenden § 6b EStG-Rücklage ist dann typischerweise abzusehen.

Eine Auflösung wäre bei dieser Aufgabenstellung nur dann vorteilhaft, falls der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG nur bei Auflösung gewährt werden kann und die Auflösung den Freibetrag nicht übersteigt.

3.4 Neubildung einer § 6b EStG-Rücklage aus dem Veräußerungsgewinn



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Neubildung einer § 6b-Rücklage – v10556

Eine Rücklage nach § 6b EStG kann auch anlässlich einer Betriebsveräußerung/-aufgabe unter den weiteren Voraussetzungen neu gebildet werden (R 6b.2 Abs. 10 Satz 1 EStR). Auch hier ist eine Reinvestitionsabsicht nicht erforderlich (H 6b.2 EStH „Rücklage bei ...“).

Auch wenn nur für einen Teil des Veräußerungsgewinns eine Rücklagenbildung erfolgt, ist der verbleibende Veräußerungsgewinn nicht mehr tarifbegünstigt (§ 34 Abs. 1 Satz 4 EStG).

Der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG kann aber gewährt werden (Schmidt/Wacker EStG, § 16 Rz. 577). Allerdings ist für die Frage, ob die **Freibetragsgrenze** von 136.000 € überschritten ist, der „**ungekürzte**“ **Veräußerungsgewinn** zugrunde zu legen.

► Beispiel:

VG „brutto“ i. H. v.			160.000 €
./. Rücklage n. § 6b EStG			<u>45.000 €</u>
Somit Restveräußerungsgewinn			<u>115.000 €</u>
FB § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG		45.000 €	
„HB“	136.000 €		
ungekürzter! VG	<u>./. 160.000 €</u>	<u>./. 24.000 €</u>	<u>./. 21.000 €</u>
Stpfl. VG			
(keine Tarifbegünstigung, § 34 Abs. 1 Satz 4 EStG)			<u>94.000 €</u>
Die spätere Auflösung dieser RL i. H. v. 45.000 € ist ebenfalls nicht begünstigt (H 6b.2 EStH „Rücklage bei ...“ u. H 16 Abs. 9 EStH „Rücklage“).			



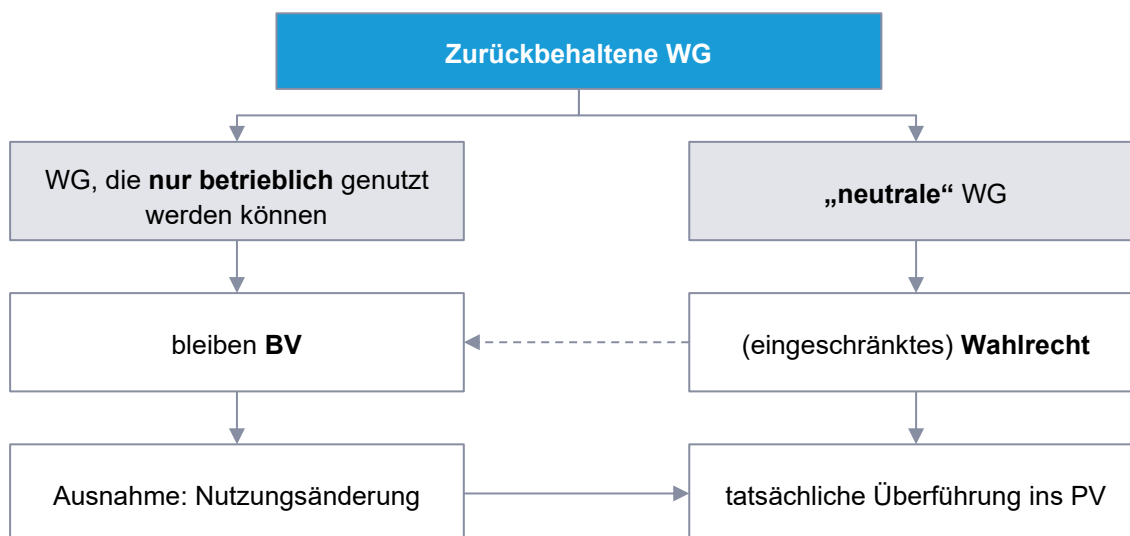
HINWEIS

Nach § 6b EStG begünstigte Gewinne aus einer Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Ganzen können auch auf die AK/HK von WG eines I+f-Betriebs oder einer selbständigen Tätigkeit übertragen werden. § 6b Abs. 4 Satz 2 EStG führt hier zu keiner Beschränkung (H 6b.2 EStH „Rücklage bei Betriebsveräußerung“).

4. Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter; Einkünfte nach Veräußerung/Aufgabe

4.1 Übersicht

Werden Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens anlässlich der Veräußerung eines Betriebs **nicht** an den Betriebserwerber mitveräußert, so gilt für die weitere ertragsteuerliche Behandlung der zurückbehaltenen aktiven und passiven WG folgende **Beurteilung**:



4.2 Zwangsrestbetriebsvermögen

Aktive WG, die ihrer Art nach grundsätzlich **nur betrieblich genutzt** werden können, insbesondere Waren, Erzeugnisse, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, können nicht entnommen werden. Sie bleiben **Betriebsvermögen ohne Betrieb** (sog. „**Zwangsrest-BV**“).

Dem Grunde und/oder der Höhe nach **ungewisse** betriebliche **Forderungen** (z. B. bestrittene Schadensersatzforderung aus einem Brandschaden) können nicht aus dem Betriebsvermögen entnommen werden – sie bleiben auch nach der Aufgabe/Veräußerung des Betriebs zwingend Betriebsvermögen (BFH v. 10.2.1994, BStBl 1994 II, S. 564).

Ändert allerdings der Stpfl. die **Verwendung** dieser WG, z. B. dauerhafte Vermietung von Anlagevermögen, so entfällt der betriebliche Zusammenhang. Die Wirtschaftsgüter sind zu diesem Zeitpunkt zwingend ins Privatvermögen zu überführen (BFH v. 27.3.1987, BFH/NV 1987, S. 578).

4.3 Neutrales Vermögen

Für **aktive** Wirtschaftsgüter, die auch privat genutzt werden können („neutrales Vermögen“), z. B. unbebaute Grundstücke, Wertpapiere, etc. hat der Stpfl. ein **Wahlrecht**:

- Er kann sie in zeitlichem Zusammenhang mit der Veräußerung ins Privatvermögen überführen (= VG!).
- Er kann die WG aber auch (befristet) als Betriebsvermögen (ohne Betrieb) fortführen (sog. „**Wahlrest-BV**“), **wenn** er ausdrücklich einen sachlichen Grund dafür geltend machen kann (geschäftliche Verwertung), z. B. geplante zeitnahe Veräußerung; Verkauf zu einem günstigeren Zeitpunkt.
- Er kann die WG auch in einen anderen, eigenen (gewerblichen, land- und forstwirtschaftlichen, freiberuflichen) Betrieb überführen; die Überführung hat zu Buchwerten zu erfolgen (§ 6 Abs. 5 Satz 1, 2 EStG).



4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten, die während des Bestehens des Betriebs begründet wurden und vom Erwerber nicht übernommen werden, bleiben (auch ohne Betrieb) **Betriebsvermögen**, es sei denn (sog. „Grundsatz des Vorrangs der Schuldenberichtigung“):

- Die Verbindlichkeit steht in engem Zusammenhang mit einem entnommenen WG, z. B. eine Hypothek für ein ins Privatvermögen überführtes Grundstück. Die Hypothek wird notwendig **Privatvermögen** (R 4.2 Abs. 15 Satz 1 EStR), die Schuldzinsen sind nunmehr, z. B. im Rahmen der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung, als WK nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG abzugsfähig (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe ...“).
- Die Schulden hätten aus dem Veräußerungspreis oder durch Verwertung zurückbehaltener WG („Surrogatgedanke“) abgedeckt werden können. Sie werden dann ebenfalls **Privatvermögen** (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe oder ...“).

Die Schulden bleiben aber – dennoch – Betriebsvermögen, wenn der Tilgung der Schulden „Rückzahlungshindernisse“ entgegenstehen (z. B. Auszahlungshindernis hinsichtlich des Veräußerungserlöses; Verwertungshindernisse bzgl. des zurückbehaltenen Aktivvermögens; Darlehensschuld kann nicht kurzfristig gekündigt werden), oder wenn eine Tilgung nicht veranlasst ist (z. B. weil ihr Erlass zugesagt ist).

Bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft ist zu berücksichtigen, dass WG des Sonderbetriebsvermögens nicht zur Tilgung von Gesellschaftsschulden „eingesetzt“ werden müssen; H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe oder .../-PG“).

▶ **Beispiel:**

Der Stpfl. unterlässt es, einen ursprünglich für allgemeine betriebliche Zwecke aufgenommenen Kredit nach der Betriebsaufgabe mit Hilfe der Veräußerung eines früheren Betriebsgrundstückes zu tilgen; stattdessen wird dieses Grundstück nunmehr vermögensverwaltend vermietet.

▶ **Lösung:**

Die Schuldzinsen des ins Privatvermögen übergegangenen Kredits sind als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung u. Verpachtung abziehbar (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe ...“).

▶ **Beispiel:**

Der Stpfl. verwendet den betrieblichen Veräußerungserlös zum Kauf eines Mietwohngrundstückes.

▶ **Lösung:**

Die Schuldzinsen aus den – nicht getilgten – betrieblich begründeten Verbindlichkeiten stellen nunmehr WK aus VuV dar.

VI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 55 Minuten

Hartmut Stein (60 Jahre) hatte bis 30.6.04 ein Bauunternehmen als Einzelunternehmer betrieben. Der Gewinn wurde nach § 5 EStG ermittelt; Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Vom 1.1.–30.6.04 hat er einen Gewinn von 100.000 € ermittelt.

Mit Wirkung ab 1.7.04 hat Stein das Unternehmen an Hans Mörtel verpachtet, der es weiterführt. Zum 30.6.04 hat Stein folgende, zutreffende Bilanz erstellt (die gemeinen Werte sind in Klammern vermerkt):

30.6.04					
Grund und Boden	40.000	(102.200)	Lieferanten-Vbl.	44.200	(44.200)
Büro-/Lagergeb.	432.400	(450.000)	Kapital	717.001	
Maschinen	190.000	(250.000)			
PKW	1	(17.850)			
Firmenwert					
(selbst geschaffen)	–	(50.000)			
Baumaterial	48.000	(71.400)			
Kundenforderungen	22.800	(22.800)			
Geldbestände					
(Kasse/Bank)	28.000	(28.000)			
	<u>761.201</u>			<u>761.201</u>	

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten:

- Stein hatte das unbebaute Grundstück im Jahre 01 für 40.000 € erworben und in 02 mit einem Büro-/Lagergebäude bebaut (HK 460.000 €; Bauantrag in 01; Fertigstellung in 7/02). Die AfA wurde mit 3 % (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG) vorgenommen, im Jahr 04 zutreffend nur mit $\frac{6}{12}$ (R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR).
- Die Maschinen haben ab 1.7.04 noch eine Rest-ND von 5 Jahren, der bereits abgeschriebene Pkw von 2 Jahren.
- Der gesamte Betrieb wurde mit seinen wesentlichen Betriebsgrundlagen an Mörtel verpachtet. Der Pkw (künftige Nutzung nur für private Zwecke), die Kundenforderungen (vollständiger Eingang bis 30.11.04), die Geldbestände sowie die Lieferantenverbindlichkeiten (Zahlung am 15.12.04) wurden von Stein zurückbehalten.
- Das Baumaterial wurde mit Pachtbeginn an Mörtel für 60.000 € + 11.400 € korrekt ausgewiesener USt veräußert. Mörtel zahlte am 2.7.04 in bar.

Stein hat am 20.7.04 gegenüber dem zuständigen Finanzamt die Betriebsaufgabe zum 1.7.04 erklärt.

Der Pachtvertrag sieht eine monatliche Pacht von 5.000 € + 950 € korrekt ausgewiesener USt vor. Der Betrag ist jeweils am 3. des Monats im Voraus fällig und wurde pünktlich bezahlt.

Stein hat in der Zeit 1.7.–31.12.04 4.750 € USt aus der Pacht an das Finanzamt abgeführt; die USt für Dezember 04 erst am 9.1.05. An weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit den Pachteinnahmen musste Stein in 04 600 € bezahlen.



AUFGABENSTELLUNG

1. Ermitteln Sie die Einkünfte des Stein für 04.
2. Welche steuerlichen Folgen ergäben sich, wenn Stein am 31.12.06 den Betrieb an Mörtel für insgesamt 833.000 € (davon: GuB 103.000 €, Büro-/Lagergebäude 450.000 €, Maschinen 230.000 €, Firmenwert 50.000 €) verkaufen würde und die Kaufpreiszahlung ebenfalls noch am 31.12.06 erfolgt?

Hinweis:

Die Vornahme einer degressiven Abschreibung wünscht Stein nicht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 12 – v13926

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
Aufgabe 1		
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		
Laufende Einkünfte § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG		
Hartmut Stein erzielt aus seinem Baugeschäft bis zum 30.6.04 Einkünfte aus Gewerbebetrieb , § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Gewinnermittlung (§ 2 Abs. 2 Satz Nr. 1 EStG) zutreffend nach § 5 EStG; wegen Betriebsaufgabe liegt in 04 ein Rumpf-Wj. vor (§ 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV). Erklärter laufender Gewinn 1.1.–30.6.04 (offensichtlich) zutreffend ermittelt: 100.000 €.	1	
Aufgabegewinn § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 EStG		
Die Verpachtung des Bauunternehmens an Mörtel stellt für Stein die Verpachtung eines ganzen Betriebs dar, weil		
■ alle wesentlichen Betriebsgrundlagen an einen Pächter verpachtet werden (die zurückbehaltenen WG sind unwesentlich) und		
■ der Pächter den Betrieb fortsetzt und somit der Verpächter die Möglichkeit hat, den Betrieb nach Ablauf des Nutzungsverhältnisses ohne wesentliche Änderungen identitätswahrend wieder aufzunehmen und fortzuführen („Erhalt der Wesensart“; H 16 Abs. 2 EStH „Betriebsunterbrechung“, H 16 Abs. 5 EStH „Wesentliche ...“).	1	
Stein hat daher das „ Verpachtungswahlrecht “ (Betriebsaufgabe oder Betriebsfortführung).	1	
Die Betriebsaufgabe (§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG) ist zum 1.7.04 anzuerkennen, da die Aufgabeerklärung innerhalb von 3 Monaten nach diesem Zeitpunkt abgegeben wurde und daher zurückwirkt (§ 16 Abs. 3b Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 EStG).	1	

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1				Punkte	
				Soll	Ist
Ermittlung des Aufgabegewinns n. § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG zum 30.6.04:					
Veräußerungspreis					
Verkauf Baumaterial, einschl. USt; kein lfd. Gewinn, da kein „normaler“ Verkauf (analog H 16 Abs. 9 EStH „UV“); USt zu- treffend ausgewiesen – die Gesamtbetriebsverpachtung ist keine „nicht ustbare Geschäftsveräußerung“ (§ 1 Abs. 1a UStG).			71.400	1	
gemeine Werte der ins PV überführten WG, § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG: Grund und Boden			+ 102.200	1	
Büro-/Lagergebäude			+ 450.000		
Maschinen			+ 250.000		
Pkw			+ 17.850		
FiWe bleibt BV (H 16 Abs. 5 EStH „Geschäftswert“)				1	
Geldbestände (Bank, Kasse)			+ 28.000		
Lieferantenverbindlichkeiten werden zwingend PV, da sie u. a. aus den Geldbeständen hätten getilgt werden können (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe“). Es bestehen auch keine Rückzahlungshindernisse.			- 44.200	1	
Veräußerungspreis insgesamt			875.250		
- Veräußerungskosten					
USt aus Verkauf Baumaterial			11.400	1	
USt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG) für Pkw- Entnahme (^{19/119} v. 17.850 =)			2.850	1	
keine USt-EV für die übrigen WG, da sie weiterhin Unternehmensvermögen bleiben			=	- 14.250	
- Wert des BV					
Kapital 30.6.04			717.001		
Buchwerte der als BV zurückbehaltenen WG:					
Kundenforderungen			- 22.800	1	
Firmenwert (originär, § 5 Abs. 2 EStG)			=	<u>- 694.201</u>	
= Aufgabegewinn „brutto“				<u>166.799</u>	
Freibetrag § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG (über 55 Jahre); („Objektbegren- zung“ § 16 Abs. 4 Satz 2 EStG be- achten)			45.000	1	
„HB“ § 16 Abs. 4 Satz 3 EStG			136.000		



LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1					Punkte	
					Soll	Ist
	Veräußerungsgewinn	<u>- 166.799</u>	<u>- 30.799</u>	<u>- 14.201</u>	1	
	stpfl. VG, begünstigt nach § 34 EStG			152.598		
Da die Forderungen vollständig eingegangen sind, ist keine „rückwirkende“ Berichtigung des Veräußerungsgewinns veranlasst.					1	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG						
Stein erzielt ab 1.7.04 aus der Verpachtung des Bauunternehmens Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 u. 2 EStG (da Betriebsaufgabe erklärt!). Einkunftsermittlung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG:					1	
Einnahmen						
Lfd. Pacht Juli – Dez., einschl. USt (H 9b EStH „Gewinnermittlung“): $5.950 \times 6 =$				35.700	1	
WK						
USt-Zahlungen, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG, § 11 Abs. 2, H 9b EStH „Gewinnermittlung“. Die am 9.1.05 geleistete USt-VZ für 12/04 ist als regelmäßig wiederkehrende Ausgabe i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG in 04 abgefließen (H 11 EStH „USt-Vorauszahlungen“).					1	
950×6				- 5.700		
lfd. Kosten, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG wie erklärt				- 600		
AfA, § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG:						
Büro-/Lagergebäude: BMG: Gemeiner Wert, R 7.3 Abs. 6 Satz 1 EStR 450.000; AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG (keine kürzere ND nachgewiesen! R 7.4 Abs. 10 Nr. 1 EStR) 2 %; zeitanteilig $\frac{6}{12}$ (R 7.4 Abs. 2 Satz 2 EStR Umkehrung) $2 \% \text{ v. } 450.000 \times \frac{6}{12} =$				- 4.500	1	
Maschinen: AfA nach § 7 Abs. 1 Satz 1, 2 EStG (PV!) = 20 % (5 Jahre) v. 250.000 (= gemeiner Wert, R 7.3 Abs. 6 Satz 1 EStR), $\frac{6}{12}$ (R 7.4 Abs. 2 Satz 2 EStR Umkehrung)				<u>- 25.000</u>	1	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 04				- 100		
Aufgabe 2						
Einkünfte aus Gewerbebetrieb						
Wird der verpachtete und durch Erklärung aufgegebene Betrieb zum 31.12.06 veräußert, so stellt die Veräußerung des PV keinen betrieblichen Geschäftsvorfall mehr dar.						
Nur soweit der Erlös auf den Firmenwert entfällt, liegen nachträgliche gewerbliche Einkünfte vor (§ 24 Nr. 2 EStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG): 50.000 € . Voll stpfl. die Vergünstigung des § 16 EStG und des § 34 EStG kann nicht in Anspruch genommen werden.					1	

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1					Punkte	
					Soll	Ist
Sonstige Einkünfte						
Soweit der Erlös auf die seit 1.7.04 im PV befindlichen WG entfällt, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor, da						
■ die Überführung der WG ins PV einer Anschaffung gleichgestellt ist (§ 23 Abs. 1 Satz 2 EStG) und					1	
■ der Zeitraum zwischen „Anschaffung“ (1.7.04) und Veräußerung (31.12.06) für den GuB und das Büro-/Lagergebäude nicht mehr als 10 Jahre (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) beträgt.					1	
Der Verkauf der Maschinen erfolgt innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraumes (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG).					1	
Ermittlung (§ 23 Abs. 3 Satz 1 EStG; sämtliche WG getrennt betrachten)						
		GuB	Gebäude	Masch.		
	Veräußerungspreis	103.000	450.000	230.000	1	
-	AK (= gemeiner Wert, § 23 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG) abzügl. AfA i. Rahmen VuV (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG)				1	
	GuB	- 102.200				
	Gebäude (450.000 - 22.500, AfA für 2,5 Jhr.)		- 427.500			
	Maschinen (250.000 - 125.000, AfA für 2,5 Jhr.)			- 125.000		
-	Werbungskosten (nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen, § 1 Abs. 1a UStG)	—	—	—		
=	VG	<u>800</u>	<u>22.500</u>	<u>105.000</u>		
	insgesamt			128.300		
voll steuerpflichtig, da Freigrenze überschritten (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG).					1	
GESAMTPUNKTZAHL					26	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit: ca. 35 Minuten

Axel Amann erwarb mit Kaufvertrag vom 20.10.01 für 200.000 € ein unbebautes Grundstück; Verkehrswert derzeit (unverändert seit 1.1.04) 280.000 €.

Im Jahr 02 begann er mit dem Bau eines Fabrikgebäudes, das im Dezember 03 fertiggestellt war. Herstellungskosten 300.000 €, Nutzungsdauer 60 Jahre; derzeitiger Wert (unverändert seit 1.1.04) 350.000 €.

Das Fabrikgrundstück wurde ab 1.1.04 an die Dermann-GmbH vermietet. Das Gebäude ist für die Bedürfnisse der GmbH besonders ausgestaltet; Grundstück und Gebäude stellen bei der Dermann-GmbH eine wesentliche Betriebsgrundlage dar.

Amann erklärte 07 folgende Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

Vereinnahmte Mieten $3 \times 5.000 \text{ €}$, $9 \times 8.000 \text{ €}$	87.000 €
./.. gezahlte Grundsteuer (vierteljährl. 1.000 €)	4.000 €
./.. AfA (wie Vorjahr) 2 % v. 300.000 €	6.000 €
Einkünfte 07	<u>77.000 €</u>

Die zutreffende Miete betrug lt. Gutachten eines Sachverständigen vom Dezember 06 mtl. 5.000 €. Um die Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastung der Dermann-GmbH zu mindern, änderten die Vertragspartner einvernehmlich ab 1.4.07 den ursprünglichen Mietvertrag ab und setzten für die Nutzung des Grundbesitzes monatlich 8.000 € an.

An der Dermann-GmbH (Stammkapital 200.000 €; Wj. = Kj.; Herstellung von Kosmetikartikeln) sind seit Gründung (03) folgende Gesellschafter mit jeweils bar eingezahlten Einlagen beteiligt:

Axel Amann	30 %
Kurt Amann (Vater von Axel)	50 %
Ruth Amann (Ehefrau von Axel)	20 %

Am 31.3.07 ist Kurt Amann verstorben. Einziger Erbe war sein Sohn Axel. Der Wert der Anteile beträgt 300 % des Nennwerts.

Die Gesellschafterversammlung hat am 15.7.08 beschlossen, den Gewinn des Wj. 07 – wie in den Vorjahren – den Rücklagen zuzuführen.

Axel Amann ist seit dem Tode seines Vaters als Geschäftsführer der Dermann-GmbH tätig (vorher Kurt Amann). Er erhielt 07 ein angemessenes Bruttogehalt von mtl. 5.000 € (07: 45.000 €). Sozialversicherungspflicht ergibt sich aufgrund der Beteiligungshöhe nicht; LSt und KiSt wurden zutreffend von der GmbH einbehalten und abgeführt.

AUFGABENSTELLUNG

Ermitteln Sie die Einkünfte von Amann in 07. Es ist davon auszugehen, dass erforderliche Nachweise und Bescheinigungen vorliegen und die Einkommensermittlung der Dermann-GmbH zutreffend erfolgte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 12 – v13927

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Ab 1.4.07 ist eine Betriebsaufspaltung zwischen Amann und der Dermann-GmbH gegeben, da eine enge personelle und sachliche Verflechtung besteht.		
enge sachliche Verflechtung Das Fabrikgrundstück ist eine wesentliche Betriebsgrundlage der GmbH (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentl. Betriebsgrundlage“).	1	
enge personelle Verflechtung Amann ist Alleineigentümer des Grundstücks; gleichzeitig ist er ab 1.4.07 mit 80 % an der GmbH beteiligt; er kann somit über die Mehrheitsbeteiligung seinen Willen in der GmbH durchsetzen. In einer GmbH gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip (§ 47 Abs. 1 GmbHG); H 15.7 Abs. 6 EStH „Beherrschungsidentität“. Vor dem 1.4.07 liegt keine personelle Verflechtung vor, da keine Zusammenrechnung der Anteile von Ehegatten bzw. Angehörigen (Vater) erfolgt, H 15.7 Abs. 7 EStH „Allgemeines“.	1	
Somit ist die Verpachtung ab 1.4.07 keine Verpachtung im Vermögensbereich, sondern gilt als Gewerbebetrieb (H 15.7 Abs. 4 EStH „Allgemeines“). Bis 31.3.07 liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor.	1	
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (1.1.–31.3.07)		
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG i. V. m. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.	1	
Einnahmen: $3 \times 5.000 \text{ €} =$		15.000 €
Werbungskosten:		
■ Grundsteuer; § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 EStG; § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG; 1. Vierteljahr		./. 1.000 €
■ AfA; § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG i. V. m. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG; 2 % v. 300.000 €; 3/12 (R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR analog)		./. 1.500 €
Einkünfte V + V		12.500 €
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (1.4.–31.12.07)		
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG i. V. m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 EStG; Gewinnermittlung, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, nach § 4 Abs. 1 EStG i. V. m. § 141 AO durch Betriebsvermögensvergleich (= Regel-Gewinnermittlungsart) Keine Ausübung des Wahlrechts nach § 4 Abs. 3 EStG. Vgl. H 4.5 Abs. 1 EStH „Wahl der ...“.	1	



LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2				Punkte	
				Soll	Ist
Betriebsvermögen (BV)					
a)	Fabrikgrundstück stellt nunmehr notwendiges BV dar (R 4.2 Abs. 7 EStR). Einlage in das BV mit dem Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 EStG i. V. m. Nr. 5 Satz 1 Halbsatz 1 EStG):			1	
	Grund und Boden:		280.000 €		
	Gebäude		350.000 €		
b)	Die Beteiligung des Amann an der Dermann-GmbH stellt ebenfalls notwendiges BV dar. Die Einlage ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 EStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5b EStG mit den niedrigeren AK zu bewerten, da eine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG vorliegt.			1	
	GmbH-Anteile: 80 % v. 200.000 € =		160.000 €		
Gewinnermittlung					
a)	Pachteinnahmen sind betriebliche Erträge (§ 21 Abs. 3 EStG i. V. m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), jedoch nur in angemessener Höhe: 9 × 5.000 €; da Zahlung auf Privatkonto = Entnahme, § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG.		45.000 €	1	
b)	Soweit Pacht unangemessen = Zuwendung eines Vermögensvorteils, der durch Gesellschaftsverhältnis begründet, somit verdeckte Gewinnausschüttung; R 8.5 KStR, H 8.5 V KStH „Nutzungsüberlassungen“.			1	
	Da die Anteile an der GmbH zum BV gehören, ist der Vorteil als betrieblicher Ertrag zu erfassen, § 20 Abs. 8 EStG i. V. m. § 15 EStG. Das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d und Satz 2 EStG) ist zu beachten; die sog. Abgeltungssteuer“ findet keine Anwendung, § 32d Abs. 1 Satz 1 EStG.			1	
	<u>Innerhalb Bilanz:</u> § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG: 9 × 3.000 € (Entnahme, § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG) =		27.000 €		
	<u>Außerhalb Bilanz:</u> Kürzung wg. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG; 40 % v. 27.000 € =		<u>- 10.800 €</u>	1	
	Betriebliche Erträge		61.200 €		
c)	Grundsteuer ab 1.4.07 = Betriebsausgabe; 3 × 1.000 € (Privateinlage, § 4 Abs. 1 Satz 8 EStG)		<u>./ 3.000 €</u>	1	
d)	Gebäude-AfA ab 1.4.07 ebenfalls BA: AfA- BMG: § 7 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 5 EStG				
	Einlagewert 1.4.07	350.000 €			
	abzgl. AfA bis zur Einlage = AfA im PV; § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG (12/03–3/07)	<u>./ 20.000 €</u>			
	AfA-BMG im BV	<u>330.000 €</u>			

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2				Punkte	
				Soll	Ist
	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG: 3 % (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 EStR); BV, nicht Wohnzwecke; da Gebäude-Rest-ND noch über 33 ⅓ Jahre, keine Anwendung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG. $3 \% \text{ v. } 330.000 \text{ €} \times \frac{9}{12} =$		<u>./. 7.425 €</u>		
	Einkünfte (Gewinn) aus Gewerbebetrieb		50.775 €		
3. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (1.4. – 31.12.07)					
Als Gesellschafter-Geschäftsführer der Dermann-GmbH erzielt Amann ab 1.4.07 Eink. aus nichtselbst. Arbeit, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG i. V. m. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG; Einkünfteermittlung durch Überschuss der Einnahmen über die WK, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.				1	
Bruttogehalt, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG			45.000 €		
abzgl. Arbeitnehmer-PB, § 9a Satz 1 Nr. 1a EStG			<u>./. 1.230 €</u>		
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit			43.770 €	1	
GESAMTPUNKTZAHL				16	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!